

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Droit commercial



DROIT COMMERCIAL

OBJECTIF GENERAL :

A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable d'acquérir les notions essentielles que comporte le droit commercial et, nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale ou en relation avec la profession commerciale.

SOMMAIRE

LEÇON N° 01 : INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL

LEÇON N° 02 : LES ACTES DE COMMERCE

LEÇON N° 03 : LES COMMERÇANTS

LEÇON N° 04 : LES ARTISANS

LEÇON N° 05 : LES FONDS DE COMMERCE

LEÇON N° 06 : LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

LEÇON N° 07 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

LEÇON N°01 : INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de connaître les notions essentielles de droit commercial.

PLAN DE LA LEÇON :

I. LE DROIT COMMERCIAL ET LES AUTRES BRANCHES DU DROIT

1. Définition du droit commercial

II. SOURCES ACTUELLES DU DROIT COMMERCIAL ALGERIEN

1. Le code du commerce
2. La législation commerciale complémentaire
3. Le code civil
4. Les usages commerciaux
5. La jurisprudence
6. La doctrine
7. Le droit international

I. DROIT COMMERCIAL ET LES AUTRES BRANCHES DU DROIT

1. Définition du droit commercial :

Il convient de savoir que le droit commercial et le droit civil constituent les deux branches du droit privé.

Le droit civil régit l'ensemble des rapports entre les individus. Il détermine au sein d'une même société l'état des personnes, leur capacité générale, l'organisation de la famille ainsi que le régime des biens et des obligations des uns vis à vis des autres dans le cadre de contrats.

Le droit commercial quant à lui détermine un ensemble de norme et de règles spéciales s'appliquant aux actes de commerce, aux commerçants et aux moyens utilisés dans la pratique commerciale.

1.1.Particularisme du droit commercial : L'existence de règles juridiques spécifiques à l'activité commerciale, se justifie par de nombreux arguments qui se regroupent autour de deux idées principales qui sont :

- La rapidité qu'exigent les transactions commerciales (l'achat et la vente).
- La nécessité de favoriser la pratique du crédit qui est l'âme du commerce en particulier et de l'économie en général.

L'exigence de rapidité dans les opérations commerciales a pour conséquence l'admission de nombreuses règles qui échappent au droit civil comme par exemple la nécessité de la preuve par écrit au-delà de 100.000 DA ou du double original que prévoit les articles 333 du code civil algérien.

Le droit commercial a pour particularité essentielle de simplifier les formes dans lesquelles se réalisent les transactions dans l'activité commerciale.

Ainsi, des titres représentant des créances ou des marchandises se transmettent « de la main à la main ». Les engagements des uns vis à vis des autres reposent d'abord sur la confiance qui est un des fondements de la profession commerciale.

Par ailleurs, le but essentiel du droit commercial est de favoriser le crédit sous toutes ses formes ; il est donc normal que l'ensemble des règles contenues dans le code de commerce soient destinées à :

- Favoriser le développement du crédit, tout en protégeant les créanciers contre la défaillance ou la mauvaise foi de leurs débiteurs ;
- Permettre que la grande majorité des transactions et contrats commerciaux se fasse à crédit.

L'argent est considéré en matière commerciale, comme un moyen, le profit ou le bénéfice étant le but. L'indisponibilité de l'argent ne doit pas ralentir l'activité commerciale, d'où la place qu'occupe le crédit.

II. SOURCE ACTUELLES DU DROIT COMMERCIAL ALGERIEN :

Les sources du droit commercial algérien sont principalement :

- Le code du commerce promulgué sous forme d'ordonnance le 26 septembre 1975, modifié et complété ;
- Le code civil ;
- Les usages commerciaux.

1. Le code du commerce :

Le code Algérien du commerce comprend 842 articles répartis en (05) livres spécialisés de la manière qui suit.

Le premier livre traite du commerce en général, des commerçants, des livres de commerce, du registre du commerce et des différents contrats commerciaux (articles 1 à 77).

Le second livre est consacré au fonds de commerce et traite de la vente et du nantissement du fonds de commerce, des baux commerciaux ainsi que de la location de la gérance (articles 78 à 214).

Le troisième livre est consacré aux faillites et règlements judiciaires en matière commerciale. Il traite en outre de la réhabilitation commerciale, des banqueroutes et de diverses infractions en matière de faillite (articles 215 à 388).

Le quatrième livre est consacré aux effets de commerce. Ce livre traite de la lettre de change et du billet à ordre ainsi que du chèque (article 389 à 543 bis 18).

Le cinquième livre est consacré quant à lui aux sociétés commerciales. Ce livre traite des règles de fonctionnement des différents types de sociétés commerciales ainsi que des dispositions pénales concernant les infractions commises au nom des sociétés commerciales (articles 544 à 842 et les articles de 2 à 46 de la loi 88-04).abrogé

2. La législation commerciale complémentaire :

Depuis le code du commerce algérien de 1975, de nombreux textes ayant trait au droit commercial, ont été publiés au journal officiel sous forme de lois, de décrets et d'arrêtés d'application sans toutefois être insérés dans le code.

Les normes nouvelles du droit commercial qui émanent aussi bien du pouvoir législatif (lois votées par l'ancienne assemblée populaire Nationale) que du pouvoir exécutif (décrets et arrêtés pris par le gouvernement ou ses membres) ont pour caractère général, d'être une réglementation de plus en plus précise.

En effet, celle-ci tend à adapter la pratique commerciale compte tenu de l'évolution de l'économie, caractérisée notamment par :

- L'autonomie des entreprises,
- L'incitation et l'encouragement à la libre entreprise,
- Le recul prévisible du monopole d'Etat sur le commerce,
- La libéralisation de l'économie et du commerce,
- L'organisation du crédit et de la monnaie,
- La réorganisation des chambres de commerce et de leurs missions.
- Le contrôle des prix.

Toutes les nouvelles mesures législatives et réglementaires déjà prises ainsi que celles qui le seront à terme, réduisent d'une part, l'intervention de l'Etat dans l'économie par le moyen du plan (annuel, quadriennal ou quinquennal) et d'autre part, consacrent une orientation vers un système d'économie libérale et de marché.

3. Le code civil :

Nous savons que le code du commerce ainsi que la législation commerciale complémentaire (lois et règlements) concernent les règles particulières applicables à l'activité commerciale et aux opérateurs commerciaux (commerçants, entreprises).

Le code civil contient quant à lui les dispositions qui forment le fonds commun du droit privé.

C'est ainsi que les règles fondamentales concernant les contrats et le nantissement que nous verrons, sont posées par le code civil et sont également applicables en droit commercial.

4. Les usages commerciaux :

La coutume en droit commercial, continue à jouer un grand rôle. Elle a souvent pour fonction, soit de combler les lacunes de la législation écrite, soit souvent, de faire abstraction de cette législation pour certaines normes qui agréent davantage les cocontractants (deux ou plusieurs parties du contrat).

Les usages résultent de pratiques commerciales, sans être codifiées, observées depuis si longtemps qu'elles ont fini par être considérées comme obligatoires dans les échanges.

Parfois, ils s'agissent aussi de clauses devenues tellement usuelles et habituelles dans les contrats qu'elles ont été sous entendues sans y figurer expressément.

Parmi les usages commerciaux d'application générale, on peut citer :

- La possibilité pour un créancier de mettre en demeure un débiteur par simple lettre recommandée ;
- La solidarité présumée des créanciers en droit commercial en cas de faillite ;
- La poignée de mains exprimant la conclusion d'un contrat entre deux ou plusieurs contractants, exprimant un accord, un consensus.

L'existence d'un usage local peut être prouvé par un certificat appelé « parère » et délivré selon le cas par la chambre de commerce du lieu où un syndicat professionnel.

5. La jurisprudence :

La jurisprudence est formée par l'ensemble des solutions apportées par les magistrats à des problèmes juridiques nouveaux que les législateurs n'ont pas encore résolus. Ces solutions sans être codifiées (seulement publiées dans des ouvrages spécialisés) deviennent des règles de droit applicables dans les litiges auxquels la loi et le règlement n'apportent pas de solutions.

Cette jurisprudence constitue une base permanente pour l'élaboration du droit commercial.

6 . La doctrine :

La doctrine est formée par les ouvrages, les textes, les notes, les commentaires, les réflexions et les différents écrits élaborés généralement par les avocats et les professeurs de droit pour proposer des solutions aux problèmes de la vie commerciale.

Il résulte souvent que les solutions proposées dans ces différents écrits soient reprises par les textes de loi ou dans des arrêts formant la jurisprudence.

7 .Le droit international :

Il existe entre différents pays des traités diplomatiques qui édictent des règles s'imposant aux pays signataires. Ces règles constituent des mesures générales applicables dans les pays liés par ces traités et conventions notamment en matière d'échanges commerciaux.

Ces règlements entre les pays concernés, l'emporteront sur les lois nationales. A titre d'exemple, les pays faisant partie de l'Union Maghrébine édictent des règlements qui permettront de plus en plus la suppression entre les Etats membres, de toute distinction à caractère national ou nationaliste.

Il existe aussi une législation internationale en matière de contrats de transport terrestre (convention de Berne d'Octobre 1952) et aérien (convention de Varsovie d'Octobre 1929).

CONCLUSION :

Au terme de cette première partie de la leçon qui vous a permis de vous familiariser avec la terminologie juridique, vous devez être en mesure d'identifier :

- Le contenu de la notion de droit commercial ;
- Sa spécificité par rapport aux autres spécialités de droit ;
- Le rôle et l'utilité du droit commercial dans la marche des affaires et dans le fonctionnement de l'économie ;
- La formation du droit commercial à travers l'évolution historique de certains pays notamment le royaume de Babylone, la Grèce, l'Italie et la France en convenant que le droit de ce dernier pays a eu une influence importante sur le droit algérien, compte tenu de la colonisation ;
- Les sources du droit commercial algérien ;

Cette introduction doit vous faciliter (et c'est là son objectif) l'étude et la compréhension des chapitres qui suivront.

Les questions du devoir proposées doivent être travaillées très sérieusement ; ils vous permettront de vous auto-contrôler et de mémoriser vos connaissances relatives à cette première leçon.

LEÇON N° 02 : LES ACTES DE COMMERCE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon le stagiaire doit être capable de connaître les actes de commerce.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I. DISTINCTION ENTRE LES ACTES DE COMMERCE ET LES ACTES CIVILS

II. NOMENCLATURE DES ACTES DE COMMERCE

INTRODUCTION :

Le domaine du droit commercial résulte des **articles 02 et 03** du code du commerce algérien.

Le droit commercial touche les deux dispositions du code du commerce, les actes de commerce et les commerçants.

Par commerçant, il convient d'entendre les personnes physiques et les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés commerciales exerçant une activité commerciale à « titre de profession habituelle » tel que le stipule l'article premier du code de commerce.

I.DISTINCTION ENTRE LES ACTES DE COMMERCE ET LES ACTES CIVILS :

Un acte juridique peut être considéré soit comme acte civil, soit comme acte commercial.

Au terme du code du commerce **article 1^{er}**, c'est l'exercice habituel, et à titre professionnel des actes de commerce qui confère à la personne la qualité de commerçant.

La distinction est importante entre acte civil et acte commercial, car elle détermine les règles à appliquer, celles du droit civil plus complexes ou bien celles du droit commercial bien plus simples et plus rapides.

Les principales règles particulières du droit commercial sont :

- Pour ce qui concerne la preuve en matière de commerce, la preuve testimoniale (preuve par témoignage) est largement admise ;
- La solidarité se présume lorsqu'il y a plusieurs débiteurs pour une même dette ;
- En cas de procès, la juridiction compétente est toujours le juge commercial ;
- La mise en demeure est toujours simplifiée et n'exige pas un acte d'huissier ;
- La « clause compromissoire » par laquelle les parties d'un acte décident par avance de recourir à un arbitre en cas de litige, est valable.

II.NOMENCLATURE DES ACTES DE COMMERCE

Le code du commerce donne dans ses **articles 2, 3 et 4** la nomenclature des actes de commerce.

Le code distingue trois (03) catégories d'actes de commerce :

- Les actes de commerce par leur objet ;
- Les actes de commerce par leur forme ;
- Les actes de commerce par accessoire.

La doctrine traite aussi les actes dits mixtes que le code du commerce ne prévoit pas, mais qui feront l'objet d'un développement dans ce chapitre.

1. Les actes de commerce par leur objet :

Le code du commerce, **article 02** donne une énumération exhaustive des actes juridiques qui revêtent un caractère commercial compte tenu de leur objet. Ce sont :

- Tout achat de meubles pour le revendre, soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre ;
- Tout achat d'immeuble en vue de leur revente ;
- Toute entreprise de location de meubles ou d'immeubles ;
- Toute entreprise de production, transformation, réparation ;
- Toute entreprise de construction, terrassement, nivellement ;
- Toute entreprise de fournitures ou de services ;
- Toute entreprise d'exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol ;
- Toute entreprise d'exploitation de transport ou déménagement ;
- Toute entreprise d'exploitation de spectacles publics, des œuvres de l'esprit ;
- Toute entreprise d'assurances ;
- Toute entreprise d'exploitation de magasins généraux ;
- Toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usagées en détail ;
- Toute opération de banque, de change, courtage et commission ;
- Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente d'immeubles, de fonds de commerce de valeurs mobilières ;
- Toute entreprise de construction, d'achat de vente et de revente de bâtiment pour la navigation maritime ;
- Tout achat et vente d'agres, apparaux et avitaillement ;
- Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
- Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
- Tous accords et conventions pour salaires et loyer d'équipages ;
- Toutes expéditions maritimes.

a- La commercialité à travers l'achat pour la revente ou le louage : Aux termes de l'**article 02** du code du commerce, on peut établir que tous les achats de biens immeubles, de biens meubles, de denrées de marchandises, effectués en vue d'être revendus (en l'état ou transformés), loués, constituent des actes de commerce.

L'**article 02** précise en outre que la revente des immeubles, de même que les opérations d'intermédiaire en matière de transactions sur les immeubles, fonds de commerce et valeurs immobilières constituent des actes de commerce. A titre d'exemples :

- Lotir et revendre un terrain en lots constitue un acte de commerce ;
- Construire d'immeubles sur ces lots pour les revendre ou les louer, constitue aussi un acte de commerce.

Pour qu'il y ait acte commercial, l'achat doit toujours avoir pour but la revente ou la location de l'objet, soit en état d'achat, c'est à dire tel qu'il a été acheté, soit après avoir été travaillé ou transformé. En conséquence, s'il n'y a pas achat et revente ou location, il ne peut y avoir acte de commerce. A titre d'exemples :

- Le cultivateur qui vend les produits de son exploitation ne fait pas un acte de commerce ;
- Le consommateur qui n'achète des produits sur le marché pour sa propre consommation ne fait pas un acte de commerce ;
- Celui qui achète des immeubles ou des voitures pour les louer, fait un acte de commerce ;
- Celui qui loue un appartement pour son propre besoin d'habitation ne fait pas un acte de commerce.

b- Les divers types d'entreprises commerciales et industrielles : Le code du commerce assimile l'entreprise commerciale et industrielle à un acte de commerce.

La notion d'entreprise que le code du commerce ne définit pas (le dictionnaire reste aussi très incomplet sur le sujet) vise un cadre organisé dans lequel s'exerce une activité à but lucratif (poursuite du profit, du bénéfice) et qui consiste en la circulation, en la transformation et en la production de biens et de services.

Le caractère commercial de l'entreprise est subordonné à la condition qu'il y ait répétition d'opérations de même nature permettant de réaliser le but lucratif à travers les missions de l'entreprise.

L'article 02 du code du commerce algérien répute acte de commerce l'exploitation des entreprises suivantes :

• **Les entreprises de location de meubles ou d'immeubles :** Elles ont pour objet d'acquérir des biens mobiliers (voitures, matériel de spectacle, matériel d'ameublement etc...) et des biens immobiliers (immeubles, appartements, logements individuels, terrains...etc) en vue de les louer à des particuliers, des entreprises, des administrations.

Dans ce cadre, les biens mobiliers et immobiliers considérés, appartiennent à l'entreprise qui les a acquis en vue de leur louage. Ici, les activités d'achat et de louage constituent la profession habituelle de l'entreprise.

• **Les entreprises de production, de transformation, de réparation :** Les entreprises de production et de transformation ont pour objet de créer des biens à partir de la transformation de matières premières par un travail approprié Exemples :

- Entreprise de tissage qui produit les tissus ;
- Entreprise de confection qui produit les vêtements ;

- Entreprise de confection qui produit certaines pièces détachées et organes (exemple Alfreix) ;
- Entreprise de production de biens manufacturés (production de téléviseurs par ENIE de Sidi-Bel-Abbés, production de frigidaires par ENIEM de TIZI-OUZOU).

L'activité des entreprises de réparation peut concerner plusieurs domaines tels les routes, les immeubles, les parcs-machines des usines, les parcs-machines des chantiers, les parcs de compagnies aériennes, maritimes et du rail.

• **Les entreprises de construction, de terrassement, de nivellement dans le B.T.P. :** Ces entreprises concernent la réalisation des activités générales dans le bâtiment et les travaux publics. Exemples :

- Les entreprises privées du B.T.P. (bâtiment et travaux publics) ;
- Les entreprises publiques du B.T.P la D.N.C, les entreprises communales et de Wilaya de construction.

• **Les entreprises de fournitures ou de services :** Les entreprises de fourniture ou de services s'engagent à procurer à leurs clients la propriété ou l'usage de certains biens et services à un prix déterminé.

Ces entreprises acquièrent donc préalablement les fournitures et les services qu'elles revendent à leurs clients.

• **Les entreprises d'exploitation des produits du sol et du sous-sol :** Ces entreprises sont chargées de l'extraction en vue de la vente en l'état ou de la transformation des produits du sol, ces produits peuvent consister en pétrole, gaz, métaux ferreux, métaux non ferreux, pierres concassables, etc.

Les carrières et ruine d'exploitation des produits du sol sont généralement, mises à la disposition des entreprises sous forme de concession.

La concession est la formule qui permet à l'entreprise de se voir concéder un droit d'exploitation moyennant paiement au propriétaire concédant ; celui-ci peut être l'état, la wilaya ou la commune.

Exemple d'entreprises d'exploitation des produits du sol et du sous-sol :

- La SONATRACH qui exploite le pétrole algérien ;
- La SONEGAS qui exploite le gaz algérien et l'électricité extraite de l'eau ;
- Certaines sociétés mixtes dans le gaz et le pétrole.

– **Les entreprises d'exploitation de transport et de déménagement :** Ces entreprises exploitent des activités de transport et de déménagement que leur permettent l'état, la Wilaya ou la commune moyennant paiement. L'entreprise peut être publique (comme la SNTV, ou la SNTR) ou privée.

–**Les entreprises d’exploitation de spectacles publics, des œuvres de l’esprit** :Le directeur d’un théâtre qui loue une salle de spectacles, traite avec des artistes pour assurer la représentation et vend des places au public. Le cirque, le stade et d’autres institutions exerçant une activité commerciale. Ces entreprises sont réputées commerçantes.

–**Les entreprises d’assurances** : La jurisprudence reconnaît le caractère commercial aux assurances à primes fixes, alors que les assurances mutuelles sont réputées de caractère civil.

Les entreprises d’assurances à caractère commercial ont celles auprès desquelles il est possible de contracter des assurances de transport de marchandises, de voyageurs (par air-terre et mer), des assurances automobiles, incendie, vie ... etc.

Exemple d’assurances à caractère commercial :La CAAR, la SAA (Compagnie Algérienne d’Assurance et de réassurance, Société Algérienne d’Assurance),

Exemple d’assurances à caractère civil : Mutuelle des enseignants, mutuelle de la sûreté nationale.

–**Les établissements de vente à l’encan** :C’est-à-dire aux enchères publiques d’objets mobiliers. Il ne peut s’agir que de vente en gros de marchandises neuves ou en détail pour les objets usagés.

c- Les opérations de banque, de change et de courtage :

– **Les banques** : Les banques peuvent être définies comme des entreprises qui ont pour profession de recevoir des dépôts de fonds en argent ou en titres qu’elles emploient en opérations d’escompte, de crédit ou de financement.

L’escompte est l’opération qui consiste à avancer au porteur d’un effet de commerce le montant de celui-ci avant l’échéance moyennant le paiement d’une commission au banquier.

La banque est donc un intermédiaire entre d’une part, l’épargnant et les titulaires de capitaux (l’état ou le privé), et d’autre part, les commerçants, les entrepreneurs et les industriels qui ont besoin de beaucoup d’argent pour financer leurs activités.

La banque favorise ainsi le crédit qui est une des bases du commerce et de l’activité économique de manière générale.

–**Le change** :Le change est l’opération par laquelle le possesseur d’une monnaie d’un pays donné. L’échange contre de la monnaie d’un autre pays.

Exemple :

- Remettre des dinars pour recevoir des francs ;
- Remettre des francs pour recevoir des dollars.

–**Le change tiré** : Le « change tiré » est une autre opération par laquelle une personne débitaire d’une certaine somme dans un certain lieu, s’engage à procurer une somme équivalente à une autre personne dans un lieu différent.

Exemple : Un commerçant «A» d'Algérie est débiteur d'un commerçant « B » d'Oran, qui lui, et débiteur d'un commerçant « C » de Blida.

Dans le change tiré, le commerçant «A» procure à Blida l'argent dont il est redevable et qui permettra au commerçant « B » de s'acquitter de sa dette envers le commerçant « C ».

–**Le courtage :**Le courtage est l'acte qui consiste à rapprocher deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat de vente, d'achat, d'échange de biens meubles ou immeubles.

Les opérations de courtage sont le fait de courtiers.

d- Actes de commerce relatif aux activités maritimes :Par l'article 4 de l'ordonnance 96/27 modifiant l'article 2 du code de commerce, le législateur a inséré de nouvelles dispositions relatives aux activités maritimes on les considérant des actes commerciaux par leur objet, qu'il s'agit d'une entreprise de construction, de vente et de revente de bâtiment, de navigation ou tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillement ainsi que tout affrètement au nolisement, emprunt au prêt à la grosse même pour le tourisme; le législateur considère aussi toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer comme acte commercial par leur objet, ainsi aussi que tout accords et conventions pour salaires et loyer d'équipages, il a aussi considéré toutes expéditions maritimes est acte commerciale.

2. Les actes de commerce par leur forme :

Le code du commerce répute actes de commerce par leur forme :

2.1-La lettre de change entre toutes personnes : Cette précision entre toutes personnes est importante. Cela veut dire que, même si les signataires ne sont pas commerçants, ou même si la cause de l'obligation que la lettre de change consacre est purement civile, enfin quel que soit le cas, la lettre de change demeure un acte de commerce en cas de litige.

2.2-Les sociétés commerciales :Sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet, l'ensemble des sociétés réputées légales par le code du commerce (sociétés en nom collectif, sociétés par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite simple, sociétés en commandite par actions, sociétés en participation et groupements).

2.3- Les agences et bureaux d'affaires : Quel que soit leur objet, les agences et bureaux d'affaires sont réputés actes de commerce par leur propre forme.

Au sein de ces agences et bureaux d'affaires des « agents d'affaires » rendent au public des services variés tels que gérer des biens, des immeubles, recouvrer des créances, mettre en rapport des vendeurs et des acheteurs.

2.4- Les opérations sur fonds de commerce : Sont réputées actes de commerce, l'ensemble des opérations sur fonds de commerce, autorisées par le code du commerce telles la vente et la location, l'apport du fonds de commerce en société.

2.5- Les contrats concernant le commerce par mer et par air : Ces contrats concernent essentiellement le transport de personnes et de marchandises. Ils sont réputés actes de commerce par leur forme.

3. Les actes de commerce par accessoire :

Les actes de commerce par accessoire sont des actes juridiques dont l'objet est purement civil, mais réputés commerciaux car accomplis par un commerçant à l'occasion de son activité commerciale.

La jurisprudence considère comme actes de commerce toutes obligations entre négociations, marchands, banquiers, et, attribue compétence au tribunal commercial pour toutes les contestations et litiges qui naîtraient entre eux.

Par contre ne sont pas commerciaux :

- Les actes juridiques accomplis par un commerçant sans aucun rapport avec son commerce et pour son usage personnel (location d'un logement, achat de vêtements...) ;
- Les accidents du travail survenus à des salariés du commerçant. Ceux-ci restent de la compétence du tribunal, section civile.

4. Les actes mixtes :

Il arrive qu'un acte juridique ait un double caractère, commercial pour l'une des parties, civil pour l'autre. La règle à appliquer en la matière pour ce qui concerne la compétence et la preuve dépend de la personne qui lance le procès (le demandeur) et de celle qui est assignée (le défendeur) :

- Le commerçant qui actionne son client non commerçant (le civil) doit le faire devant le tribunal civil et apporter la preuve selon les règles du droit civil ;
- Le non commerçant qui traduit par devant le tribunal un commerçant qui est son fournisseur peut opter, soit pour le tribunal civil, soit pour le tribunal commercial, et de son option pour l'une ou l'autre des compétences dépend les modes de preuves à employer.

LEÇON N° 03 : LES COMMERÇANTS

OBJECTIF DE LA LEÇON: A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de déterminer :

- Les conditions exigées pour l'exercice du commerce ;
- Les obligations imposées au commerçant.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I.CONDITIONS EXIGÉES POUR L'EXERCICE DU COMMERCE

II. LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AU COMMERÇANT

INTRODUCTION :

L'article 1^{er} du code de commerce stipule que « est réputée commerçante, toute personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement ».

Pour être considéré commerçant, il faut donc en vertu de cet article 1^{er}, réunir plusieurs conditions.

- Faire des actes de commerce. Le commerçant les réalise en son propre nom et sa qualité de commerçant. L'employé du commerçant n'a pas cette qualité bien qu'il fasse des actes de pratique commerciale entrant dans la profession ;

- Ces actes de commerce doivent être accomplis habituellement et à titre professionnel. Ceci revient à dire que des actes de commerce accomplis par un non commerçant, n'entraîne pas la qualité de commerçant ;

- La preuve de la qualité de commerçant découle de l'inscription au registre de commerce ;

- Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale.

I.CONDITIONS EXIGEES POUR L'EXERCICE DU COMMERCE :

Au principe de la liberté de commerce, certaines dérogations ont été apportées pour protéger le commerce et le commerçant. Il convient donc d'examiner.

- Les mesures d'incompatibilité et d'interdiction destinées à protéger le public ;

- Les règles de capacité pour l'exercice de la profession commerciale.

1. Mesures d'incompatibilité et d'interdiction :

1.1-Incompatibilité : L'exercice du commerce est interdit par les statuts, aux fonctionnaires, aux magistrats, aux fonctionnaires et à d'autres catégories professionnelles telles que les avocats et les notaires. Ces interdictions résultent des statuts de ces catégories.

Les infractions à ces interdictions entraînent des sanctions disciplinaires importantes.

1.2-Interdictions ou prohibitions : L'interdiction d'exercer certaines fonctions peut résulter soit d'une convention, soit d'une loi.

- Une clause contractuelle peut en effet interdire à un commerçant de vendre certains produits. Cette clause courante dans les pays industrialisés s'appelle « clause d'exclusivité » (ne vendre qu'une seule marque pour promouvoir cette dernière) ;

–Une clause légale (prohibitions), elles sont variées. C'est ainsi que certaines industries sont monopolisées, telles les tabacs et les allumettes.

D'autres professions ne sont accessibles qu'à des personnels possédant certains diplômes tels que celui du pharmacien.

Par ailleurs, l'exercice du commerce est interdit aux personnes ayant encouru de graves condamnations qui les privent des garanties suffisantes de moralité et de compétence.

Ces personnes sont celles condamnées pour crimes, vol, abus de confiance, escroquerie, ainsi que celle déclarées en faillite et non réhabilitées.

2. Les règles de capacité pour l'exercice de la profession commerciale :

En règle générale, les personnes frappées d'une incapacité d'exercice en droit civil, sont également incapable en droit commercial. Il s'agit des aliénés, des prodigues, des faibles d'esprit et des mineurs.

La femme mariée est capable en matière de commerce à condition qu'elle exerce un commerce distinct de celui de son mari.

2.1- Les incapables majeurs : Il existe trois situations dans lesquelles une personne majeure au sens de la loi peut être réputée incapable d'exercer la fonction commerciale.

a. La situation des majeurs en tutelle : Elle correspond à celle des interdits. Ce majeur est représenté par son tuteur pour les actes de la vie juridique. Cet incapable majeur ne peut être commerçant, ni faire des actes de commerce.

b. Les majeurs en curatelle : La curatelle signifie le régime de protection du majeur incapable. Il ne s'agit de personnes qui sans être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin d'être conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie juridique, par exemple celles qui, par leur prodigalité ou leur oisiveté compromettent l'exécution de leurs obligations professionnelles ou familiales. Leurs actes de commerce doivent être accomplis avec l'assistance du curateur ou à défaut avec l'autorisation du juge.

c. Un majeur peut être placé temporairement sous la sauvegarde de la justice : Lorsqu'il fait l'objet d'une demande de mise en tutelle ou en curatelle. Dans ce cas, cette majeure conserve l'exercice de ses droits avec toutefois, la possibilité pour le juge de réviser ses actes pour lésion ou de les réduire en cas d'excès ou dans certains cas les annuler.

Il faut conclure que le majeur est présenté sain d'esprit et capable de tous les actes de la vie juridique, tant qu'une de ces mesures n'est pas prise contre lui par décision de justice.

2.2- Les mineurs (articles 05 et 06 du code de commerce) : Les mineurs peuvent être commerçants s'ils remplissent les conditions suivantes :

- Etre émancipés expressément ;
- Avoir dix-huit (18) ans accomplis. Cet âge correspond selon le statut du personnel à une maturité d'esprit suffisante pour faire le commerce ;
- Etre autorisé à faire du commerce par son père ou sa mère. A défaut du père ou de la mère, le conseil de famille donnera l'autorisation par délibération ;
- Homologuée par le tribunal, cette autorisation doit être préalable à l'exercice du commerce.

En vertu de l'**article 05** du code du commerce, le mineur émancipé est d'une façon générale et même au point de vue du droit civil, entièrement assimilé à un majeur.

2.3- Le conjoint commerçant : L'article 7 du code de commerce prévoit que « n'est pas réputé commerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commerce de son conjoint »

Cela veut dire que le conjoint peut exercer librement un commerce distinct de celui de l'autre. Si le conjoint ne fait que « détailler la marchandise du commerce de l'autre » c'est-à-dire, il n'exerce pas un commerce séparé, il n'est pas réputé personnellement commerçant.

a. Conséquence des obligations contractées par la femme mariée : La femme commerçante s'oblige personnellement par les actes qu'elle fait pour les besoins de son commerce.

Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pour les besoins de son commerce, ont leur entier effet à l'égard des tiers (article 8).

II. LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX COMMERCANTS :

Les principales obligations des commerçants sont les suivantes :

- Etre inscrit au registre du commerce ;
- Tenir certains livres.

1. L'inscription du commerçant au registre du commerce :

Les **articles 19 et 20** du code du commerce posent le principe de l'inscription au registre du commerce pour toute personne physique ou morale exerçant son activité commerciale ou ayant son siège, une agence, une succursale ou tout autre agence en Algérie.

Ou toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement. Ou représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national

- **Le registre du commerce** : Il a été créé par une loi française du 19 Mars 1919 (l'Algérie était sous domination coloniale). Les dispositions le concernant sont à présent incorporées au code du commerce algérien au niveau du titre III qui comporte 11 articles (du **19** au **28**).

1.1- Inscription au registre du commerce : Tout commerçant personne physique ou morale, toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement, toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national, doit dans les deux mois qui suivent le commencement de l'exercice de sa profession, demander son inscription au registre du commerce (**article 22**). La demande d'inscription doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Au siège du registre de commerce, un dossier individuel et ouvert pour chaque commerçant, et, il est établie une fiche classée par ordre alphabétique dans deux fichiers, l'un pour les personnes physiques, l'autre pour les sociétés ou personnes morales.

Si les indications mentionnées dans la demande d'immatriculation se révèlent incomplètes, le juge rend une ordonnance en joignant au commerçant de rectifier sa demande.

Par ailleurs, toute modification à la situation juridique du commerçant inscrit doit entraîner une annotation sur le registre. Il en est ainsi en cas de mariage, divorce, séparation de corps ou de biens, faillite, règlement judiciaire, désignation d'un curateur, mise en gérance du fonds ...etc.

Enfin, le commerçant qui cesse son activité doit demander sa radiation dans les deux mois. Des dispositions analogues concernent l'inscription et la radiation de personnes morales se livrant au commerce ou cessant leur activité commerciale.

1.2- Publicité du registre du commerce : La publicité du registre du commerce est assurée par le droit reconnu à toute personne de se faire délivrer un extrait du registre.

Enfin, le commerçant doit mentionner sur toutes ses lettres, factures et papiers d'affaires son numéro d'immatriculation au registre du commerce. Cette obligation est sanctionnée par une amende de 180 à 360 DA (**article 27**).

1.3- Sanctions du défaut d'inscription au registre du commerce : L'**article 28** du code du commerce stipule que toute personne, physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce, à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et réprimée conformément aux dispositions légales en la matière.

Le tribunal qui statue sur l'amende, ordonne l'inscription des mentions ou de la radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé et aux frais de l'intéressé.

1.4- Valeur juridique du registre du commerce : Aux termes de l'**article 21** du code du commerce, « toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce à la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité ».

Par ailleurs, l'**article 22** précise que les personnes qui ne se sont pas faites inscrire dans le délai de deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur inscription, de leur qualité de

commerçant, sans toutefois pouvoir invoquer le défaut d'inscription pour se soustraire aux responsabilités et obligations tardive ne peut que nuire au commerçant.

2. L'obligation de tenir certains livres :

Le code du commerce, **article 09** et suivant, fait aux commerçants obligation de tenir certains livres. Ces livres sont rendus obligatoires pour permettre aux commerçants de suivre la marche de leurs affaires et pour servir de preuve en cas de contestations, notamment à l'égard du FISC (impôts).

Ces livres que le commerçant doit constamment tenir à la disposition du tribunal (**article 16 et 15**) permettent au juge de connaître, le cas échéant, la date et les raisons d'une cessation de paiements.

Le code du commerce rend obligatoire deux (02) livres :

- Le livre journal (**article 9**) ;
- Le livre d'inventaire (**article 10**).

2.1. Le livre journal : Est un registre dans lequel le commerçant doit mentionner comme son nom l'indique, jour après jour, tout ce qu'il reçoit et paye pour son commerce et exclusivement pour son commerce (exclusion des dépenses non commerciales).

2.2. Le livre d'inventaire : Est un état descriptif et estimatif de tous les biens meubles et immeubles ainsi que des dettes et créances composant l'actif et le passif de l'entreprise commerciale.

Cet inventaire doit être établi chaque année (**article 10**) pour permettre de rapprocher l'actif du passif et établir le bilan. Le bilan et le compte de profit annuels doivent être reproduits sur le livre d'inventaire.

Ces livres obéissent à des règles communes. Ils doivent être cotés, paraphés et visés par un juge du tribunal (**article 11**), et tenus chronologiquement (au jour le jour) par ordre de dates, sans blancs, grattages, altérations, ratures ou transports en marge (**article 11**).

En cas d'erreur, la rectification se fait par une inscription en sens inverse appelée « contre passation d'écritures commerciales ».

Le code du commerce dispose, enfin, que ces livres doivent être archivés et conservés pendant dix (10) ans, après quoi, ils tombent en prescription décennale.

Outre ces livres obligatoires, les commerçants ont l'habitude de tenir d'autres livres dont l'usage est facultatif (non obligatoire) tels que le livre de caisse, le livre des traites ou des billets, le grand livre où chaque feuille correspond à un compte ouvert à un client ou à un fournisseur habituel.

Le commerçant doit aussi conserver les courriers reçus et le double de ceux qu'il transmet dans le cadre de l'exercice de sa profession commerciale. Ces courriers peuvent servir de preuves en cas de contestation.

Concernant la conservation des courriers reçus et transmis, le code du commerce reste muet et n'en fait pas une obligation.

3. Sanctions de la tenue et valeur probante de livres de commerce :

Le commerçant qui n'a pas tenu régulièrement les livres de commerce obligatoires; peut en cas de cessation de paiement, être déclaré banqueroutier ou en faillite.

De même, ces livres ne pourront pas être représentés, ni faire foi par devant la justice au profit du commerçant qui les a tenu en transgression des dispositions du code du commerce (**article 14**).

L'obligation d'une tenue régulière des livres de commerce prescrits par le code du commerce, s'impose également aux gérants des sociétés.

Ces livres peuvent être produits en justice :

- Sous forme de communication (**article 15**) dans les affaires de succession, de partage de société et en cas de faillite ;
- Sous forme de représentation sur ordre du juge en cas de litige et de contestation ;
- Sous forme de consultation par un juge délégué par le tribunal (**article 17**).

La communication des livres de commerce constitue une mesure grave qui ne peut être décidée que par le juge (**article 15**).

Dans le cas de la communication, ces livres peuvent être examinés dans leur ensemble aussi bien par les plaideurs que par les juges.

La représentation peut être ordonnée par le juge (**article 16**) dans tout procès où un commerçant est impliqué, afin de vérifier les mentions en rapport avec le litige dont il s'agit.

Dans ce cas, les livres sont remis au greffe du tribunal ou remis à un expert agréé par le tribunal sans qu'il ne soit permis au plaideur d'en prendre directement connaissance.

LEÇON N° 04 : LES ARTISANS

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon le stagiaire doit être capable de déterminer le statut des artisans.

PLAN DE LA LEÇON :

I.DISTINCTION AVEC LE COMMERÇANT

II.LES COOPERATIVES ARTISANALES

III.L'ORGANISATION DE LA FONCTION ARTISANALE

CONCLUSION

EXERCICE D'APPLICATION

I.DISTINCTION AVEC LE COMMERÇANT :

Les artisans ne doivent pas être confondus avec les commerçants.

Les artisans en effet, échappent au code du commerce et sont régis par un régime spécifique qui est celui de l'ordonnance n° 96-04 du 19 septembre 1996 correspondant à la loi n° 82-12 du 28 Août 1982 portant statut de l'artisan, modifiée et complétée.

L'ordonnance n° 96-04 du 19 septembre 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers prévoit dans son article 10 qu'il a droit au titre de l'artisan toute personne physique immatriculée au registre de l'artisanat et des métiers, exerçant une activité artisanalequi justifie d'une qualification, prend part directement et personnellement à l'exécution du travail, à la direction, la gestion et la responsabilité de son activité.

Elle définit l'activité artisanale toute activité de production, de création, de transformation, de restauration d'art, d'entretien, de réparation ou de prestation de service, à dominante manuelle exercée soit titre principale et permanent ou sous forme sédentaire, ambulante ou foraine soit à titre individuelle ou dans un cadre d'une coopérative d'artisanat et des métiers soit dans le cadre d'une entreprise d'artisanat et des métiers (art 5).

Ces dispositions, précise que cette activité peut s'exercer soit individuellement, soit dans un cadre d'une entreprise soit un cadre d'une coopérative d'artisanat et des métiers

Cette loi autorise ceux qui ont une qualification professionnelle, mais qui n'ont pas l'outil de travail à prétendre au statut d'artisan (art 5 et 10).

Les critères qui permettent de déterminer l'artisan et son entreprise artisanale sont fixés par les articles 10, 12 et 21. Ces critères ont trait :

- A la nature de l'activité qui doit être de production, de transformation, de réparation, d'entretien ou de prestations de services ;
- Au nombre restreint de travailleurs permanents utilisés par l'entreprise et, qui ne doit pas excéder dix (10) personnes auxquelles peuvent, cependant, s'ajouter les aides familiaux à la charge de l'artisan (le conjoint, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et ses enfants), ainsi que les apprentis liés à l'artisan par un contrat d'apprentissage ;

L'ordonnance n° 96-04 fait la distinction entre l'entreprise d'artisanat et entreprise de métiers.

L'entreprise d'artisanat est toute entreprise constituée sous l'une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :

- L'exercice d'une activité d'artisanat telle que définie aux articles 5 et 6 de L'ordonnance n° 96-04
- L'emploi d'un nombre indéterminé de salariés
- Une direction assurée par un artisan ou un maître d'artisan

Quand a entreprise de métiers de production de biens et de services, toute entreprise constituée sous l'une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :

- L'exercice d'une activité de production, de transformation ;
- L'emploi d'un nombre de salariés permanents ou d'ouvriers d'artisans n'excédant pas dix (10), compte non tenue du chef d'entreprise, des personnes liées au chef d'entreprise par les liens familiaux (conjoint_ ascendant et descendants) ;
- Des apprentis, dans la limite de trois (03) ;
- Une direction assurée par un artisan ou un maître d'artisan.

Ils sont exclus du champ l'application de cette loi et ne peuvent prétendre à la qualité d'entreprise d'artisanat les :

- Les entreprises d'exploitation agricole et halieutique ;
- Les entreprises qui se limitent à la vente ou à la location de produits d'artisanat acheté en l'état ;
- Les entreprises dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel ;
- Les entreprises dont l'activité artisanale n'est qu'occasionnelle ou accessoire ;
- Les entreprises qui emploient essentiellement des machines automatiques produisant des séries.

II. LES COOPERATIVES ARTISANALES :

Les coopératives artisanales et des métiers sont définis comme étant des sociétés civiles (non commerciales, donc non régies par le code du commerce) fondées sur la libre adhésion de leurs membres qui doivent tous avoir la qualité d'artisan.

Le rassemblement des artisans en coopératives, constitue une formule d'organisation qui permet :

- D'élever le niveau de productivité des activités artisanales ;
- De faciliter l'approvisionnement en matières premières, équipements, outillages et autres moyens de production ;
- De faciliter la commercialisation des produits réalisés ;
- De réduire les coûts de production des produits et services réalisés ;
- D'améliorer la qualité des biens et services produits ;
- De réaliser le meilleur encadrement technique par la mise en commun du savoir et de la compétence professionnelle détenus par chaque artisan.

III.L'ORGANISATION DE LA FONCTION ARTISANALE :

La coopérative artisanale et des métiers est créée par les coopérateurs par acte notarié qui fait l'objet d'une inscription au registre de l'artisanat et des métiers. Cette coopérative est organisée et fonctionne selon les dispositions prévus dans son statut.

Le registre de l'artisanat et des métiers, et institué au niveau de chaque wilaya et permet l'inscription de tous les artisans et coopératives artisanales.

Par ailleurs, il existe aussi un fichier national de l'artisanat et des métiers qui reprend l'ensemble des informations relatives aux artisans et aux coopératives artisanales installées dans chaque wilaya.

La coopérative artisanale, tout comme l'artisan, doit porter sur l'ensemble de ses documents bancaires et publicitaires, sur ses factures et correspondances, sur son enseigne et son cachet, ses nom, prénom, adresse, profession et surtout son numéro d'inscription au registre de l'artisanat et des métiers.

La radiation ou le retrait de l'inscription de l'artisan et de la coopérative artisanale au registre de l'artisanat et des métiers, intervient à l'initiative du wali dans les cas où :

- L'artisan ou la coopérative sont déclarés en faillite ou mis en liquidation judiciaire ou amiable ;
- L'outil de travail a fait l'objet d'une saisie et d'une vente aux enchères dans les conditions prévues par la loi ;
- La coopérative ou l'entreprise individuelle sont dissoutes ;
- La taille de l'entreprise artisanale individuelle dépasse le seuil fixé par la loi de 1982 (c'est-à-dire un million de dinars).

Outre les mesures de radiation et de retrait du registre de l'artisanat et des métiers, il existe la possibilité prévue par l'article 42, de suspendre provisoirement l'activité de l'artisan ou de la coopérative artisanale.

Cette mesure, qui est du ressort du wali, est prononcée :

- Lorsque l'artisan ou la coopérative exercent une activité autre que celle pour laquelle l'autorisation est donnée ;
- Lorsque l'artisan ou la coopérative exercent leurs activités dans des conditions contraires aux normes et usages de la profession (utilisation de matériaux et produits ne répondant pas aux normes standards de production) ;
- Lorsque l'artisan ou la coopérative se rendent coupables d'infraction à la loi ou au règlement.

CONCLUSION :

Cette leçon traitant des actes de commerce et du commerçant, touche en fait le sujet et l'activité régis par le droit commercial.

Le moyen de l'activité commerciale qui est le fonds de commerce avec les différents éléments qui le composent, doit être étudié à l'occasion de la troisième série.

Ce qu'il convient de retenir, c'est que l'activité commerciale reste une activité extrêmement protégée compte tenu de la rigueur des règles de droit qui la sous-tendent et des nombreuses restrictions qu'elles comportent.

Le métier de commerçant est considéré en droit musulman comme l'un des métiers les plus honorables.

En matière économique, le commerce est la fonction qui confère au produit, au bien et au service sa valeur. En effet, c'est sur le marché que le produit acquiert une valeur marchande c'est-à-dire une traduction monétaire.

Elle est la fonction qui crée le lien entre le producteur de biens et de services et le consommateur. Le commerçant et son activité commerciale représentent un rouage déterminant de toute économie.

Les règles précises et rigoureuses qui les régissent rendent compte du souci du législateur de protéger le commerçant et l'activité commerciale d'une part, et de protéger l'équilibre économique d'autre part.

L'artisan quant à lui, bien que proche du commerçant est cependant bien différent du moins par la nature et le contenu du statut qui le régit.

L'artisan produit de la valeur puisque son activité consiste à transformer en biens des matières premières brutes.

Le commerçant qui n'ajoute pas de la valeur aux produits qu'il vend, touche une commission sur cette vente, appelée marge bénéficiaire et qui rémunère son activité qui consiste à placer sur le marché les biens produits.

La profession d'artisan est également bien protégée puisque pour avoir cette qualité, des conditions de qualification professionnelle, d'appropriation de moyens de production et d'exercice d'une activité de production de biens et de services sont requises.

La profession d'artisan représente au plan économique un atout important, notamment en Algérie puisque représentant un créneau porteur d'emploi.

EXERCICE D'APPLICATION :

Répondre aux questions par **Vrai** ou **Faux**.

N°	QUESTIONS	REPONSES	
		Vrai	Faux
01	La société est-elle considérée acte de commerce ?		
02	Les opérations de banque sont-elles considérées actes de commerce ?		
03	Le cultivateur qui vend les produits de son exploitation fait-il un acte de commerce au regard du droit ?		
05	La preuve de la qualité de commerçant découle-t-elle seulement de l'ouverture d'un commerce ?		
06	L'exercice du commerce est autorisé pour les fonctionnaires et magistrats		
07	La situation de curatelle signifie le régime de protection du majeur incapable.		
08	Les mineurs peuvent sans condition exercer une fonction commerciale.		
09	La femme mariée ne peut pas exercer un commerce distinct de celui de son mari.		
10	Les sociétés commerciales sont obligatoirement tenues de s'inscrire au registre de commerce.		
11	Le registre de commerce doit recevoir toute modification à la situation juridique du commerçant		
12	Le défaut d'inscription au registre du commerce induit pour le commerçant des sanctions pénales.		
13	L'inscription au registre du commerce confère la qualité de commerçant.		
14	Le code du commerce rend obligatoire la tenue de (02) livres (livre journal - livre d'inventaire).		
15	Les livres de commerce doivent être archivés et conservés pendant 50 ans.		
16	Le livre journal et le livre d'inventaire ne sont pas les seuls livres que tiennent les commerçants.		

17	Les livres du commerçant sont un moyen de preuve.		
18	La communication des livres de commerce ne peut être ordonnée que par le juge.		
19	Les artisans sont régis, comme les commerçants par le code du commerce.		
20	Pour être artisan, il convient d'avoir la qualification professionnelle, d'être propriétaire de son outil de travail, exercer une activité de production, de transformation, d'entretien.		
21	Les artisans peuvent s'unir dans le cadre de coopératives artisanales.		
22	L'artisan ne peut employer plus de sept travailleurs salariés.		
24	Les coopératives artisanales sont considérées sociétés commerciales.		
25	Pour adhérer à une coopérative artisanale, il faut obligatoirement avoir la qualité d'artisan.		
26	Il existe au niveau de chaque wilaya un registre de l'artisanat et des métiers auquel sont tenus de s'inscrire tous les artisans et les coopératives artisanales.		

CORRECTION DE L'EXERCICE :

01- VRAI	09- FAUX	17- VRAI	25- VRAI
02- VRAI	10- VRAI	18- VRAI	26- VRAI
03- FAUX	11- VRAI	19- FAUX	
05- FAUX	12- FAUX	20- VRAI	
06- FAUX	13- VRAI	21- VRAI	
07- VRAI	14- VRAI	22- VRAI	
08- FAUX	15- FAUX	24- FAUX	
	16- VRAI		

LEÇON N° 05 : LE FONDS DE COMMERCE

OBJECTIF DE LA LEÇON : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable d'identifier les éléments constitutifs du fonds de commerce et les opérations en rapport.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I. LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE

1. Les règles de droit civil en matière de vente du fonds de commerce ;
2. Les règles particulières du droit commercial

II. LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

1. Définition du nantissement ;
2. Les conditions de constitution du nantissement du fonds de commerce ;
3. Les effets du nantissement

III. LA LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE

IV. L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE

1. Qu'est-ce qu'on entend par part sociale ?
2. La protection des créanciers du fonds apporté en société

V. LES BAUX COMMERCIAUX

1. Définition du bail commercial ;
2. Historique de la propriété commerciale ;
3. Réglementation actuelle des baux commerciaux ;
4. Le loyer du bail commercial ;
5. Fin et renouvellement du bail commercial ;
6. Le droit de reprise ;
7. Spécialisation du bail commercial.

CONCLUSION

EXERCICE D'APPLICATION

INTRODUCTION :

Qu'est-ce que le fonds de commerce ?

La définition n'est pas donnée par le code du commerce Algérien qui pourtant lui consacre 136 articles (des articles 78 à 214).

On donne le nom de fonds du commerce à l'établissement ou entreprise qu'un commerçant exploite au titre de son activité professionnelle. Ce fonds de commerce constitue un ensemble homogène (équilibré, complet) composé de divers éléments (article 78).

Parmi ces éléments, il y a ceux dits corporels (visibles) tels que le mobilier servant au commerce, l'outillage, les marchandises, autres dits incorporels tels que la clientèle et l'achalandage (capacité d'attirer la clientèle en raison de l'emplacement du fonds du commerce) ainsi que le droit au bail lorsque le commerçant est locataire des locaux où se trouve son entreprise.

Au fonds de commerce se rattachent ainsi des éléments dits accessoires qui sont :

- Le nom commercial qui peut être un pseudonyme (faux nom) ou un patronyme (vulgaire nom) ;
- La raison sociale pour les sociétés ;
- L'enseigne sous laquelle l'entreprise est connue ;
- La marque de fabrique ou le label commercial (appelé aussi « griffe ») ;
- Dans certains cas les droits d'exploitation d'un brevet d'invention ;
- Dans d'autres cas, les droits d'exploitation d'une œuvre littéraire artistique (pour les entreprises des spectacles).

Du point de vue juridique, le fonds de commerce dans sa globalité, est considéré comme un bien incorporel qui se trouve dans le patrimoine d'un individu (personne physique) ou d'une entreprise (personne morale).

Dès lors qu'il est constitué, le fonds de commerce peut faire l'objet de quatre contrats :

La vente, le nantissement, la location gérance, l'apport en société (article 97).

I. LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE :

L'article 79 du code de commerce énonce la procédure ainsi que les conditions de vente du fonds de commerce.

La cession (vente) d'un fonds de commerce peut porter, selon le cas, sur tout ou partie des éléments constituant le fonds de commerce.

Toutefois, l'achalandage et la clientèle qui forment les éléments essentiels doivent toujours être compris dans une vente de fonds de commerce. Par ailleurs pour être licite (conforme à la loi) toute vente de fonds de commerce doit être constatée par acte authentique.

1. Les règles de droit civil en matière de vente du fonds de commerce :

La vente en droit civil réalise un transfert de propriété de la chose vendue qui doit être livrée.

1.1- Livraison et transfert de propriété : Comme tout vendeur, le vendeur du fonds de commerce est tenu de livrer et de garantir le fonds vendu. Le transfert de propriété se fait automatiquement entre les deux parties par l'effet du consentement (accord) sur lequel la vente a été conclue.

A l'égard des tiers, la transmission est subordonnée aux règles spéciales applicables à chaque élément. Ainsi, une publicité spéciale pour la transmission des marques, modèles et brevets devra être respectée.

Pour les éléments corporels, l'acquéreur (l'acheteur) sera considéré possesseur de bonne foi si la vente a été réalisée dans les conditions prévues par les articles 351 et suivants du code civil Algérien.

1.2- Garantie contre l'éviction et les vices cachés 'défauts de fonds non déclarés) : Le commerçant qui vend son fonds doit la garantie d'éviction et des vices cachés.

La garantie d'éviction signifie que le vendeur ne doit rien faire qui soit de nature à détourner la clientèle au détriment de l'acheteur du fonds, telle l'ouverture d'un établissement à proximité, susceptible de faire concurrence à celui qu'il a cédé et où il attirerait son ancienne clientèle.

Les vices cachés s'ils sont ignorés par l'acquéreur à l'achat peuvent par la suite, une fois révélés, constituer un motif de réduction du prix ou de l'annulation de la vente. La décision est du ressort du tribunal sur action de l'acquéreur qui aura découvert l'existence de vices cachés.

Il convient de noter, par ailleurs, que l'acheteur n'est pas responsable des dettes commerciales qui pesaient sur le vendeur au moment de la cession du fonds de commerce.

2. Les règles particulières du droit commercial :

2.1- Les conditions de la vente : Le code du commerce Algérien pose en son article 79 une obligation fondamentale et incontournable pour toute opération ayant trait au transfert de propriété sur tout ou partie du fonds de commerce.

Cette obligation consiste en ce que le transfert de propriété sur tout ou partie du fonds de commerce, soit constaté par acte authentique.

L'acte authentique est l'acte établi par devant le notaire ou tout officier ministériel habilité et qui consacre la vente.

L'absence d'acte authentique frappe de nullité (annule) toute opération portant sur le transfert de propriété de tout ou partie du fonds de commerce.

L'acte authentique de vente doit énoncer certaines indications :

- La situation du fonds de commerce par rapport aux éventuels créanciers du propriétaire.
- Le nom du précédent vendeur.
- Le chiffre d'affaires réalisé au cours de ses trois années d'exploitation.
- Les bénéfices commerciaux réalisés au cours de la même période.
- Le bail, sa date, la durée, le nom et l'adresse du bail et du cédant s'il y a lieu.

2.2- Mesures de protection de l'acheteur : Dans le cas où l'acquéreur (l'acheteur) constate l'omission (l'oubli) de l'une des énonciations rendues obligatoires par l'article 79 du code du commerce, il pourra demander la nullité de l'acte de vente.

Le code du commerce stipule par ailleurs (article 80) que le vendeur reste responsable de l'inexactitude des énonciations qu'il porte sur l'acte authentique de vente du fonds de commerce.

L'acheteur peut en cas de préjudice (dommage, perte) subi du fait de ces inexactitudes :

- Soit demander l'annulation de la vente et la réparation du préjudice subi (article 376 du code civil, alinéa 1^{er}).
- Soit garder le fonds acheté et demander la réparation par le vendeur du préjudice subi (article 376 du code civil alinéa

2.3- Mesure de protection du vendeur : Il est cependant des situations dans lesquelles le vendeur n'est plus responsable des défauts que comporte le fonds vendu lorsque :

- Ces défauts ont été signalés à l'acheteur au moment de la vente ;
- Ces défauts sont très apparents et que l'acheteur ne les a pas signalés ce qui équivaut à l'acceptation de l'objet vendu (article 380 du code civil) malgré les vices qu'il comporte.

2.4- Mesures de protection des créanciers du vendeur : Le législateur s'est préoccupé d'assurer la protection des créanciers du vendeur (articles 83 et 84) en permettant à ceux-ci de faire opposition du paiement au vendeur, du prix du fonds.

L'opposition consiste à ce que les créanciers fassent connaître au tribunal du commerce (dans les quinze jours suivant la publication de l'avis de cession (de vente) au bulletin officiel des annonces légales (journal des activités économiques) ou autres journaux habilités à recevoir les annonces légales tel El- Moudjahid) les redevances contractées par le vendeur vis-à-vis d'eux- même et à demander que le vendeur ne perçoive pas le produit de la vente.

L'opposition est prononcée par le tribunal et le produit de la vente est utilisé, selon la procédure justice, au remboursement des créanciers du vendeur du fonds de commerce.

La main levée d'opposition est prononcée également par le président du tribunal sur demande du vendeur une fois établie :

- Soit que l'ensemble des créanciers aient été désintéressés (remboursés).
- Soit que les créances en cause étaient mal fondées. c'est-à-dire sans raison d'être ou douteuses.

2.5-Publicité de la vente du fonds de commerce : Le code du commerce, article 83, oblige tout acquéreur (acheteur) de fonds de commerce à peine de nullité de la vente à publier un extrait de l'acte authentique de vente, ou un avis de vente au bulletin officiel des annonces légales ou dans tout autre journal habilité à recevoir les annonces légales qui concernent les activités des commerçants et des sociétés.

La première insertion (publication) doit avoir lieu dans la quinzaine de la vente, la seconde est publiée entre le 8^e et le 15^e jour qui suivent la première publicité.

Cette publicité de la vente est une mesure permettant aux opposants éventuels à la vente de se faire connaître auprès du président du tribunal et aux créanciers de faire opposition au paiement aux mains du vendeur, du prix du fonds de commerce, afin d'engager la procédure de recouvrement de leurs créances.

Cette procédure de publicité constitue une mesure de protection des intérêts des créanciers du vendeur d'un fonds de commerce.

II.LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE :

1.Définition du nantissement :

Il a été rappelé que la raréfaction (ou le manque) de l'argent ne devait pas constituer les raisons d'un ralentissement de l'activité commerciale.

La solution générale a été trouvée à travers l'invention de la pratique du crédit qui consiste aux banques, à prêter l'argent qui sert, aux opérateurs industriels et commerciaux à développer leurs activités. A ce titre, le crédit est considéré comme le moteur de l'économie.

En matière commerciale, les nécessités de l'activité dans cette branche, exigent que le fonds de commerce puisse devenir un instrument de crédit, un moyen qui permette au commerçant d'emprunter de l'argent auprès de sa banque et de constituer, certains éléments de son fonds, comme gage sans dépossession, comme garantie de remboursement.

Dans le nantissement le fonds du commerce constitue un gage sans dépossession, car il est difficile d'imaginer de déposséder le commerçant de ses marchandises ou de son matériel. Dans ces conditions, il ne pourrait plus travailler en rend sans raison, le crédit qui lui est consenti.

La mère de famille qui obtient un crédit, un prêt auprès d'une banque en y déposant son or, constitue de son or, un gage avec dépossession. L'or ne lui est restitué qu'après avoir remboursé le prêt.

Le nantissement régi par le code du commerce (article 118 à 168) est une sorte de gage (sans dépossession du commerçant) constitué par le commerçant auprès de tout opérateur (banque, société, entreprise, autre commerçant) en mesure de lui accorder un crédit.

Il convient de signaler que la notion de nantissement n'a fait l'objet d'aucune définition par le code du commerce qui le soumet cependant à des conditions de fond et de forme.

2. Les conditions de constitution du nantissement du fonds de commerce :

2.1- Les conditions de fonds : En règle général, le nantissement porte automatiquement sur les éléments incorporels de l'entreprise commerciale tels l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage (article 119 alinéa 3 du code de commerce).

Cependant, et à condition de le préciser dans l'acte constitutif, le nantissement peut être élargi au matériel, mobilier et outillage d'exploitation ainsi que sur les licences, marques de fabriquer te de commerce, dessins et modèle industriels, droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique attachés au fonds de commerce (article 151).

Par contre, les marchandises de fonds de commerce ainsi que les créances sont toujours exclues du nantissement.

Les marchandises, comme il a été déjà dit, sont destinées à être vendues et les comprendre dans le nantissement équivaldrait à empêcher le commerçant d'exercer son commerce.

2.2- Les conditions de forme : Les conditions de forme concernent :

- La rédaction d'un contrat de nantissement constaté par un acte authentique (article 120 du code du commerce) inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dont dépend le fonds exploité.

- Les délais d'inscription du nantissement au journal des annonces légales sont de trente jours sous peine de nullité (article 121 du code du commerce).

Cette inscription garantit la créance ainsi que les intérêts que le produit le nantissement.

3. Les effets du nantissement :

Le nantissement du fonds de commerce confère au créancier (celui qui consent le crédit) un droit réel de garantie sur le fonds du commerçant, devenu débiteur (celui sur qui pèse la dette).

En cas de vente du fonds de commerce grevé par le nantissement (hypothéqué) l'acheteur peut se débarrasser du nantissement par une sorte de purge en restituant au créancier la valeur du nantissement, c'est-à-dire le crédit avancé à l'ancien propriétaire du fonds.

Dans le cas où le débiteur nanti ne parvient pas à régler à l'échéance sa dette vis-à-vis du créancier gagiste et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le tribunal peut ordonner la vente du fonds de commerce ; par un officier public et désintéresser les créanciers du commerçant dépossédé de son fonds de commerce.

En pareil cas, les créances du trésor public ainsi que les frais de justice et les salaires des personnels employés sont remboursés avant toute autre créance (article 159 du code de commerce).

III.LA LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE (Cette matière est régie par les articles 203 et 214 du code de commerce)

Le commerçant peut soit exploiter personnellement son fonds de commerce, soit le faire exploiter par un gérant salarié. Cependant, à côté de cette gérance salariée, existe une autre formule dite de location-gérance.

Dans la location -gérance, le propriétaire du fonds concède son entreprise moyennant une rétribution qui s'apparente à un fort loyer et qui est payé par le gérant pour avoir le droit de gérer le commerce dont il s'agit.

La situation juridique qui résulte de ces deux formules de gérance (d'exploitation) est très différente. Dans la gérance salariée, le propriétaire du fonds conserve la qualité de commerçant et demeure seul responsable vis-à-vis des tiers.

Dans la location -gérance, par contre, le locataire- gérant exploite le fonds à ses risque et périls en devenant lui-même commerçant et responsable vis-à-vis des tiers (article 203 du code de commerce).

Les inconvénients posés par la location -gérance du point de vue du droit, c'est qu'en se prolongeant, elle peut s'apparenter à une cession de fonds de commerce, camouflée, et qui permet d'éviter au vendeur et à l'acheteur d'avoir à payer les frais de mutation c'est-à-dire de transfert de propriété.

Du point de vue de la publicité, la mise en gérance, doit, au début et à la fin de la location, faire l'objet d'une publicité au niveau du bulletin officiel des annonces légales ou de tous journaux habilités à recevoir des annonces légales. La fin de la location -gérance « donne lieu aux mêmes mesures de publicité » (article 203).

Cette publicité permet de savoir jusqu'à quelle date le propriétaire du fonds est responsable des dettes de l'entreprise et à partir de quelle date, cette responsabilité incombe au gérant.

Le loueur est par ailleurs tenu de faire modifier son inscription au registre de commerce par adjonction (obligation d'ajouter) de la mention de la mise en location gérance (article 203).

Enfin le contrat de location- gérance entre le loueur et le gérant est obligatoirement établi en la forme authentique (article 203) et est publié dans la quinzaine au bulletin officiel des annonces légales pour permettre aux créanciers éventuels du loueur de faire les oppositions autorisées par la loi.

IV.L'APPORT EN SOCIETE D'UN FONDS DE COMMERCE :

Le code de commerce définit aux articles 83 et 117 les modalités qui permettent d'apporter à une société un fonds de commerce.

Par apport en société d'un fonds de commerce, il faut entendre qu'un commerçant cède son fonds de commerce à une société commerciale.

Ce fonds cédé sort du patrimoine du commerçant (personne physique) et entre dans le patrimoine de la société (personne morale).

L'apport en société d'un fonds, ressemble à la vente du fonds, avec toutefois, cette différence que le commerçant qui apporte le fonds en question et que l'on nomme. L'apporteur, ne reçoit pas une somme d'argent représentant la valeur de son apport, mais des parts sociales qui augmentent le capital de la société du montant du fonds de commerce apporté.

1.Qu'est-ce que l'on entend par part sociale ?

Une part sociale est une partie du capital initial (argent et biens évalués en argent) nécessaire au démarrage et au fonctionnement d'une société. Ce capital initial toujours évalué en argent est apporté par les associés qui le mettent à la disposition de la société (personne morale) qu'ils constituent.

A titre d'exemple : Trois personnes Ali, Saïd et Lila créent une société dans laquelle Ali apporte 40.000 DA en argent, Saïd apporte un camion estimé à 50.000 DA et Lila, l'atelier et les machines estimés à 100.000 DA. Si le niveau de la part sociale est fixé à 1000 DA, nous dirons que, dans le capital social de la société créée, les parts sociales se répartissent comme suit :

- Ali dispose de 40 parts (1000×40) ;
- Saïd dispose de 50 parts (1000×50) ;
- Lila dispose de 100 parts (1000×100).

La répartition des parts permet la répartition des bénéfices à la fin de chaque exercice de la société, en fonction de l'apport de chacun des associés. Dans cet exemple, Lila est majoritaire et Ali minoritaire.

Le nombre de parts détenues par chaque associé au titre du capital social, représente la mise de chacun d'eux.

2.La protection des créanciers du fonds apporté en société :

L'apport en société de commerce peut éventuellement nuire aux créanciers du fonds. Dans ce cadre, le code du commerce exige que, tout apport de fonds de commerce, soit soumis aux mêmes formalités de publicité qu'au cas de vente (article 117).

S'il s'agit d'apport à une société en formation, la publicité concernant l'apport, doit être faite, de manière confondue dans celle exigée, pour la création de la société qui reçoit le fonds (article 117, alinéa A).

Par contre, si le fonds bénéficie à une société déjà constituée, l'apport doit faire l'objet d'une publicité spéciale équivalente à celle prévue par le code du commerce à la vente du fonds de commerce.

Les éventuels créanciers du fonds doivent faire connaître au greffe du tribunal. Si les revendications des créanciers s'avèrent fondées et relèvent des charges qui grèvent lourdement le fonds apporté, ces créanciers peuvent, en produisant leur titre de créances, demander la nullité de la société s'il s'agit d'une société en formation, ou demander la nullité de l'apport, dans le cas d'un apport d'un fonds de commerce à une société déjà constituée.

Toutefois à défaut d'opposition, c'est-à-dire, si les créanciers fondés ne demandent pas la nullité (de la société ou de l'apport), la société qui bénéficie de l'apport est tenue d'honorer (de rembourser) les dettes du fonds de commerce, solidairement avec l'apporteur.

V. LES BAUX COMMERCIAUX :

1. Définition du bail commercial :

Les baux commerciaux sont régis par les articles 169 à 187 ter du code du commerce qui, par ailleurs n'en donne aucune définition.

Le bail (singulier de baux) est défini par le dictionnaire Larousse comme « un contrat par lequel on cède la jouissance d'un bien meuble ou immeuble pour un prix et un temps déterminé ».

Le bail commercial est donc, le contrat par lequel est cédé à une personne, ou une société, la jouissance d'un local commercial en vue de son exploitation, à des fins commerciales pour un temps déterminé et moyennant un prix, également déterminé.

2. Historique de la propriété commerciale :

Le bail commercial, comme il a été déjà dit, est l'un des éléments les plus importants du fonds de commerce. C'est lui qui, en effet assure la continuité de l'exploitation de l'entreprise dans un local qui ne lui appartient pas.

De lui dépendent en grande partie la clientèle ainsi que l'achalandage. La rareté des locaux ainsi que la hausse des loyers à la fin de la première guerre mondiale (1914-1918) ont amené le législateur à renforcer la propriété commerciale par une loi Française du 30 juin 1926 et dont s'inspire fondamentalement le code Algérien du commerce.

Cette loi reconnaît au commerçant, un droit au bail qui forme des éléments essentiels de son fonds. Il peut en obtenir le renouvellement à des conditions fixées par le tribunal à défaut d'accord avec le bailleur (personne qui donne en bail le local).

Dans tous les cas, le propriétaire du local ne peut réintégrer celui-ci (reprenre le local) que dans des cas nettement déterminer (Article 173).

3. Réglementation actuelle des baux commerciaux :

Seules les dispositions du code du commerce s'appliquent aux baux commerciaux. Au titre des articles 169 et 170, les baux commerciaux concernant tous les locaux dans lesquels s'exploite

un fonds de commerce, même si ce fonds appartient à un industriel, à un artisan à l'état, à la Wilaya, à la commune ou à une entreprise socialiste.

Peuvent également être concernés par les baux commerciaux, certains locaux accessoires indispensables à l'exploitation tels par exemple, les logements du commerçant et du directeur de l'entreprise (article 170, alinéa 2 qui prévoit deux types de locaux nécessaires à la poursuite des activités de l'entreprise : les locaux principaux et les locaux accessoires).

4. Le loyer du bail commercial :

Concernant le loyer du bail, celui-ci doit être fixé de sorte qu'il corresponde à la valeur équitable du local (article 190). Ce loyer peut faire l'objet d'une révision tous les trois ans, à la demande du bailleur ou du locataire.

A défaut d'accord entre les deux parties sur un nouveau loyer, révisé en hausse ou en baisse, celui-ci peut être fixé par le juge statuant en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 192 de code du commerce.

5. Fin de renouvellement du bail commercial :

En principe, le bail commercial a une durée minimum de neuf ans. Le preneur a toutefois la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale (tous les trois ans). Une fois expirée, le bail continue par tacite reconduction, à moins que le bailleur ne donne congé au moins six mois à l'avance en précisant les motifs (articles 173).

Dans le cas où le bailleur donne congé au locataire, (le congé consiste en l'intention expresse (écrite) du bailleur à mettre fin au contrat de bail), ce dernier doit saisir le tribunal pour obtenir, soit le renouvellement du bail, soit l'indemnité d'éviction.

Le locataire peut d'ailleurs solliciter le renouvellement du bail, même en l'absence de tout congé du bailleur, sauf dans les cas prévus à l'article 177, c'est-à-dire :

- Motif grave à l'encontre du locataire ;
- Destruction nécessaire du local (cas d'insalubrité ou sur décision de l'autorité administrative) ;
- Reconstruction de l'immeuble du local (article 178).

6. Le droit de reprise :

Le droit de reprise s'applique à tous les cas (exceptionnels) dans lesquels le bailleur a le droit de reprise des locaux, sans avoir à payer au locataire, l'indemnité requise à l'éviction. Les cas en question sont généralement ceux dans lesquels sont évoqués les motifs suivants :

- Motifs graves et illégitimes appréciés comme tels par le tribunal ;
- Refus de payer le loyer par le locataire ;
- Détérioration de l'immeuble par le locataire ;
- Insalubrité présentant un danger public ;

- Détérioration du local présentant un danger public ;
- En cas de sous location (interdite conformément à l'article 188).

7. Spécialisation du bail commercial :

Le locataire commercial est tenu de présenter par contrat l'activité principale prévue au bail. Il peut cependant en cours d'exploitation adjoindre à l'activité initialement prévue, des activités connexes ou complémentaires.

Pour ce faire, il doit aviser le bailleur qui peut contester les nouvelles activités envisagées.

Dans ce cas, le locataire peut en référer au tribunal de commerce qui pourra, suivant les motifs invoqués par le locataire et par le bailleur, interdire ou autoriser les activités complémentaires envisagées.

La décision du juge revêt alors un caractère incontestable pour l'une et l'autre partie, sauf décision contraire rendue pour une juridiction supérieure saisie en appel et qui peut soit confirmer ou infirmer (invalidier, annuler) la première décision rendue par le tribunal.

CONCLUSION :

En règle générale, il ressort que sans fonds de commerce il ne saurait y avoir ni commerçant, ni activité commerciale.

Cet élément qui constitue le moyen essentiel de l'activité commerciale et du commerçant obéit à des règles rigoureuses tel qu'il a été développé tout au long de cette série.

Il a été par ailleurs étudié que le fonds de commerce peut faire l'objet de plusieurs types d'opérations consistant en :

- La possibilité de le vendre en tout ou partie.
- La possibilité de le louer.
- La possibilité de l'apporter en société.
- La possibilité de le nantir.

Par le nantissement, le fonds de commerce joue une fonction supplémentaire par laquelle il acquiert des aptitudes à constituer le gage suffisant qu'avance le commerçant auprès des institutions financières et autres commerçants et entreprises pour garantir les prêts qui lui sont consentis afin de fructifier davantage son activité.

Le fonds de commerce constitue également la garantie suprême des créanciers du commerçant simplement débiteur ou en faillite.

Sa fonction de garantie justifie par ailleurs les règles de publicité qui s'imposent chaque fois qu'évolue la situation d'un fonds de commerce du fait de sa vente de sa location de son apport en société ou de son nantissement.

Le fonds de commerce tout en étant un moyen de crédit constitue le crédit du commerçant.

EXERCICE D'APPLICATION :

N°	QUESTIONS	REPONSE	
		VRAI	FAUX
1	On définit le fonds de commerce comme étant l'établissement qu'un commerçant exploite au titre de son activité professionnelle.		
2	Le mobilier, l'outillage et les marchandises constituent les éléments corporels du fonds de commerce.		
3	Le droit au bail, la clientèle et l'achalandage constituent les éléments incorporels du fonds de commerce.		
4	L'achalandage se définit comme la capacité d'attirer la clientèle en raison de l'emplacement du fonds de commerce.		
5	Le fonds de commerce peut faire l'objet d'une vente, d'un nantissement, d'une location, d'un apport en société.		
6	La vente peut prêter sur tout ou partie du fond de commerce.		
7	La vente du fond de commerce doit être constatée par acte authentique		
8	L'achalandage et la clientèle , éléments du fonds de commerce doivent toujours être compris dans la vente.		
9	En cas de vente du fond de commerce les marques, modèles et brevets sont susceptibles de vente à condition de procéder à une publicité spéciale.		
10	Le commerçant vendeur et responsable des vices cachés du fonds vendu		
11	Les vices cachés relevés par la suite peuvent constituer un motif de réduction du prix ou de l'annulation de la vente.		
12	Toute vente de fonds de commerce non conclue par acte authentique est susceptible de nullité.		
13	L'acte authentique est l'acte passé devant le notaire ou tout officier ministériel habilité.		
14	Le vendeur reste responsable de l'inexactitude des énonciations qu'il porte sur l'acte de vente.		
15	Le vendeur est responsable des vices signalés à l'acheteur au moment de la vente du fond de commerce.		

16	Le créancier du vendeur du fonds de commerce peuvent faire opposition par le tribunal et faire saisir le produit de la vente pour se faire rembourser.		
17	L'acquéreur de fonds de commerce et tenu de faire la publicité de son acquisition.		
18	Le nantissement d'un fonds de commerce est considéré comme un gage sans dépossession, une garantie de remboursement, avancé par le commerçant qui empreinte de l'argent auprès d'une banque pour les besoins de son activité commerciale.		
19	Le nantissement d'un fonds de commerce peut porter autant sur les éléments corporels que sur les éléments incorporels de celui-ci		
20	Les marchandises sont toujours exclues du nantissement du fond de commerce.		
21	Le contrat de nantissement et constaté par acte authentique.		
22	Le défaut d'inscription du nantissement au journal des annonces légales peut constituer un motif d'annulation du nantissement.		
23	La location gérance permet au commerçant de louer son fond à un autre commerçant qui gère le commerce dont il s'agit.		
24	La mise en gérance doit, à son début et à sa fin faire l'objet d'une publicité au bulletin des annonces légales		
25	Le loueur est tenu de faire prêter au registre de commerce la mention de « mise en location gérance ».		
26	Par l'apport le commerçant cède son fonds de commerce à la société. celui-ci, sort du patrimoine du commerçant et est intégré dans celui de la société.		
27	Les bénéfices d'une société sont répartis entre les associés en fonction du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux.		
28	Un apport d'un fonds de commerce en société doit être soumis aux formalités publicité pour protéger les créanciers de celui qui fait l'apport.		
29	Le bail et un contrat par lequel est cédé à une autre personne, pour un prix et un temps déterminés, la jouissance d'une bien meuble ou immeuble.		
30	Le droit au bail constitue un élément du fonds de commerce.		

31	Le bail commercial peut être étendu à certains locaux accessoires tel le logement du directeur de l'entreprise.		
32	Le loyer en matière de bail est révisable tous les trois ans.		
33	Le bail commercial à une durée minimum de neuf ans.		
34	Le droit de reprise du bail par le loueur s'applique en cas de motif grave imputable au locataire.		

CORRIGE D'EXERCICE D'APPLICATION :

1-Vrai	11- Vrai	21- Vrai	31- Vrai
2-Vrai	12- Vrai	22- Vrai	32- Vrai
3-Vrai	13- Vrai	23- Vrai	33- Vrai
4-Vrai	14- Vrai	24- Vrai	34- Vrai
5-Vrai	15- Faux	25- Vrai	
6-Vrai	16- Vrai	26- Vrai	
7-Vrai	17- Vrai	27- Vrai	
8-Vrai	18- Vrai	28- Vrai	
9-Vrai	19- Vrai	29- Vrai	
10- Vrai	20- Vrai	30- Vrai	

LEÇON N° 06 : LES SOCIETES COMMERCIALES

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable de définir la société commerciale, son organisation et son fonctionnement dans l'économie

PLAN DE LA LEÇON :

I. LE CONTRAT DE SOCIETE

1. Généralité sur les sociétés
2. La personnalité morale des sociétés
3. La nationalité des sociétés
4. Les éléments constitutifs du contrat de société
5. Les conditions de nullité des sociétés
6. Les différentes catégories de sociétés

II. GENERALITES SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

III. LES SOCIETES DE PERSONNES

1. La Société en Nom Collectif (SNC)
2. La société en commandite simple

IV. LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L)

1. Notions sur la société à responsabilité limitée
2. Les règles de constitution de la S.A.R.L
3. La transmission des parts sociales en S.A.R.L
4. L'organisation et le fonctionnement de la S.A.R.L
5. Gestion des bénéfices et réserves de la S.A.R.L
6. La dissolution, la transformation et la liquidation de la S.A.R.L
7. Les sociétés unipersonnelles à Responsabilité Limitée (E.U.R.L)

V. LES SOCIETES DE CAPITAUX

1. Les sociétés par actions (SPA)
2. Etude de la société par actions
3. Les sociétés en commandité par actions

EXERCICE AUTO -CORRIGES

I. LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ :

Toute société suppose que deux ou plusieurs volontés unissent leurs moyens, leurs compétences et leur savoir en vue d'un objectif de production de biens ou de services dans un cadre légal et d'intérêt économique, l'union des volontés, dans le cadre d'une association conforme aux dispositions de la loi, implique un contrat établi en la forme authentique. C'est ce que nous verrons dans le cadre de ce premier chapitre.

1. Généralités sur les sociétés :

Le code civil en son article 416, répute « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune, par la prestation d'apports en industrie, en nature ou en numéraire dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter , de réaliser une économie ou, encore, de viser un objectif économique d'intérêt commun ». Le code du commerce, article 3, répute lui la société comme étant un acte de commerce.

Les principes généraux de la société sont, quant à eux codifiés au niveau du code civil aux articles 416 à 449.

Les règles particulières applicables aux sociétés constituent quant à elles, le livre V du code du commerce qui comporte les articles 544 à 842.

1.1. Caractère commercial d'une société : Le caractère commercial d'une société est selon la loi, déterminé par sa forme ou par son objet.

Le code du commerce, article 544, pose cependant un principe affirmatif : « Sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite. »

1.2. Distinction entre association et société : L'association n'est pas créée dans le but de réaliser des bénéfices. Elle poursuit des buts d'ordre artistique, culturel, religieux, sportif, politique, de bienfaisance, humanitaire alors que la société poursuit-elle, La réalisation de bénéfices à partager entre associés.

C'est l'absence de but lucratif qui forme la principale différence entre la société et l'association.

L'association, comme la société, forme une personne morale, néanmoins sa capacité n'est pas générale comme celle de la société. La capacité de l'association est réduite au but qu'elle s'est assigné tel que faire de la politique, défendre des valeurs culturelles, développer la pratique du sport....etc. On nomme associés les membres de la société, est sociétaires ceux d'une association.

2. La personnalité morale des sociétés :

Pour qu'elle puisse avoir une capacité juridique c'est-à-dire devenir un sujet de droit, le législateur a attribué à la société le statut d'une personne dite morale.

2.1. Généralités et définition : On donne le nom de personne morale à une collectivité ou groupement de personnes auquel la loi reconnaît une personnalité juridique par laquelle elle lui confère une aptitude, une capacité générale à être un sujet de droit, c'est-à-dire exercer des activités et des droits dans le cadre de ce qui lui est autorisé par la loi.

Ainsi, si Ali, Said, Omar et Lila s'associent pour constituer une société destinée à exploiter un commerce, ils formeront ensemble non plus quatre personnes mais cinq, qui sont les quatre personnes physiques (Ali, Said et Lila et Omar) plus la personne morale qui est la société.

Cette société, personne morale, comporte de façon distincte, les mêmes droits et capacité qu'une personne physique.

En effet, la personne morale a le droit d'avoir un nom, un domicile, une nationalité, un patrimoine, un compte bancaire et une capacité générale d'agir dans les domaines que lui ouvre la loi (droits d'acheter, de vendre, de produire, d'agir en justice, de se défendre...).

En droit public, l'Etat, la wilaya, la commune, les établissements et organismes publics forment les personnes morales de droit public.

2.2. Le fondement légal de la personnalité morale : Avant l'ordonnance n° 75-58 du 26 Septembre 1975 portant code civil, aucun texte légal ne consacrait formellement la personnalité juridique des sociétés.

Depuis 1975 le vide juridique en question a été comblé puisque le code civil (articles 49 et 417) et le code du commerce (article 549) reconnaissent la personnalité morale à la société commerciale à compter de son immatriculation au registre du commerce.

2.3. Nature de la personnalité morale : Selon la doctrine, la reconnaissance de la personnalité morale d'une société, correspond à un procédé commode dont le seul but est de faciliter l'explication de la situation juridique de la place et du rôle reconnus aux collectivités, aux groupements, aux sociétés au sein d'une organisation politique, économique et sociale.

Ce procédé ne consacre pas un fait matériel, c'est-à-dire une personne concrète, matériellement palpable, qu'on peut toucher, voir Ce procédé ne consacre que la possibilité de création d'une organisation de personnes, qu'il dote d'une capacité d'action et d'expression collective par le moyen de la société.

Le concept de la personne morale est une construction de l'esprit.

2.4. Conséquences et attributs de la personnalité morale : Le code civil, dans son article 50, fixe les droits de la personne morale.

La société jouit « dans les limites déterminées par la loi, de tous les droits à l'exclusion de ceux qui sont propres à la personne physique ». A ce titre, la société possède un patrimoine propre.

Elle possède sa propre comptabilité. Elle est susceptible d'acquérir des droits comme d'assumer des obligations contractées dans le cadre de ce que la loi l'autorise à faire. Elle possède un domicile, un nom, une nationalité.

Elle agit en justice tant comme demanderesse (cas où elle saisit la justice), que comme défenderesse (cas où elle est assignée en justice). Les attributs de la société méritent cependant d'être précisés ci-après.

a. Le patrimoine social : Constitué à l'origine par les apports des associés, il devient par suite de la constitution de la société, le gage des créanciers de la société, c'est-à-dire le moyen de garantir les dettes de la société vis-à-vis de ses créanciers.

Ces apports ou parts sociales ne sont pas des parts de copropriété de chacun des associés, ils représentent des droits de créance sur les bénéfices réalisés par la société.

b. Droits et obligations de la société : La société peut acquérir des droits et assumer des obligations par l'intermédiaire de ceux qui la représentent, c'est-à-dire ses mandataires appelés gérants ou administrateurs.

Les acquisitions faites par la société portent sur les matières premières, les équipements, les marchandises, les outillages, les brevets et procédés de fabrication, les marques, les biens meubles, les biens immeubles, les participations dans d'autres sociétés....etc.

• **Capacité d'action :** La société agit ou « este » (verbe ester) en justice par son gérant. Dans le cas, où la responsabilité de la société est engagée dans une affaire, la société doit être actionnée au tribunal de son siège social.

• **Le domicile :** Il constitue le siège social de la société. Quant au nom de la société, il est la raison sociale de celle-ci.

• **Commencement et fin de la personnalité morale :** L'article 549 du code du commerce stipule que la personnalité morale d'une société commence à compter de son immatriculation au registre du commerce et dure jusqu'à sa radiation.

Cependant, en cas de dissolution de la société, la personnalité morale de la société peut lui subsister durant la procédure de liquidation afin que l'ensemble des comptes de la société puisse être apurés.

Par ailleurs, la prorogation, ou la transformation régulière d'une société n'entraînent pas la création d'une personne morale nouvelle. On ne fait qu'adapter sa raison sociale et éventuellement son patrimoine social.

Il convient aussi de signaler que tant que la société ne jouit pas de la personnalité morale, les personnes qui l'ont constituée sont responsables (en vertu de l'article 549 du code du commerce) personnellement, solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine propre, des engagements qu'ils auront pris au nom de cette société.

La société en question, pourra reprendre à sa charge, ces engagements, une fois qu'elle sera régulièrement constituée.

• **Limitation à la responsabilité juridique de la société** : Il s'agit là de points où se manifeste (malgré le principe de la distinction) une interdépendance de la personne morale de la société et les personnes physiques qui l'ont constituée.

- Ainsi, la procédure de liquidation de biens, déclenchée contre une société peut être étendue aux associés susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de faillite personnelle ;

- Enfin, en matière de nationalité de la société, il peut arriver que l'on doive dans certains cas, tenir compte de la nationalité des personnes physiques qui l'ont constituée pour déterminer celle de la société.

3. La nationalité des sociétés :

La société, personne juridique a droit à une nationalité qui lui est propre. Jusqu'à ces derniers temps, le problème de la nationalité des sociétés ne se posait pas en Algérie, puisqu'en règle générale, les sociétés ainsi que les capitaux étrangers, n'étaient pas autorisés d'implantation, sauf dans les cas où les pouvoirs publics confiaient certains types de projets et d'ouvrages (dans les hydrocarbures, les routes, les ressources hydrauliques, barrages, logements) à des partenaires étrangers. Les sociétés en question venaient s'établir en Algérie à raison des projets et ouvrages qui leurs étaient confiés.

Lorsqu'elles réalisent par elles-mêmes l'intégralité de l'ouvrage qui leur est confié, ces sociétés restent toutefois soumises au droit algérien ainsi qu'aux dispositions du protocole d'accord ou du cahier des charges.

Les sociétés étrangères n'ont donc d'existence légale en Algérie que dans la mesure où elles sont autorisées à s'y établir. Elles ne peuvent dans ce cadre conclure de contrats ou acquérir des biens meubles et immeubles qu'à raison des nécessités des réalisations qui leur sont confiées.

Il convient aussi de signaler que dans certains cas, les sociétés étrangères intéressées à une entreprise sur le territoire Algérien y établissent avec une ou plusieurs entreprises publiques algériennes.

Concernant le droit applicable aux sociétés ainsi que le régime de leur nationalité, on peut conclure :

- Est Algérienne toute société inscrite au registre du commerce et dont le siège social se trouve en Algérie ;

- Sont soumises au droit commercial Algérien toutes sociétés dont le siège social est situé en territoire Algérien ;

- Sont soumises à la loi Algérienne, les sociétés qui exercent en Algérie conformément à l'article 547 du code du commerce.

4. Les éléments constitutifs du contrat de société :

Au titre de l'article 416 du code civil « la société est un contrat par lequel, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune, par la prestation d'apports en industrie, en nature ou en numéraire dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie ou, encore, de viser un objectif économique d'intérêt commun.

Les articles 419 à 426 du code civil ainsi que l'article 546 du code du commerce, définissent les éléments nécessaires à la formation du contrat de société.

Ces éléments sont :

- Un capital social constitué à l'aide d'apports (en numéraire ou en nature) effectués par les partenaires ;
- La poursuite des bénéfices en vue de les partager et l'intention de supporter solidairement les pertes éventuelles ;
- « L'affectio societatis » qui est la volonté commune de réaliser solidairement les objectifs poursuivis ;
- La capacité d'association commerciale.

4.1. La nécessité d'un apport : Le principe posé par le code civil (articles 419 à 426) et le code du commerce (article 546) est que chaque associé doit contribuer à la formation du fonds initial commun qui est aussi celui de la société par des apports en nature ou en argent (créances, meubles, immeubles, moyens de transport, équipements, droit à l'exploitation d'un brevet, droit de propriété, fonds de commerce....).

L'ensemble des apports forme un actif mis à la disposition de l'entreprise pour son exploitation : c'est le capital de l'entreprise.

Les biens apportés par les associés deviennent le patrimoine de l'entreprise. Ces apports doivent aussi être réels et non fictifs (faux, artificiels) (article 420 du code civil) et doivent faire l'objet d'une publicité appropriée.

4.2. Participation aux bénéfices et contribution aux pertes : Le but que cherchent à atteindre les associés est évidemment de réaliser des bénéfices. Ce but requiert une entreprise, or il n'y a pas d'entreprise sans risque. Aussi, les articles 425 et 426 du code civil disposent :

- Que la part des associés dans les bénéfices est proportionnelle au niveau de leurs apports respectifs et la même règle est valable pour les pertes (article 425) ;
- Qu'est réputée nulle, la société dans laquelle il est convenu « d'exclure l'un des associés de la participation aux bénéfices ou aux pertes ».

4.3.L'affectio societatis ou volonté commune : « L'affectio societatis » désigne également « jus fraternitatis » (locution latine qui veut dire le droit fraternel) exprime la volonté commune de tous les associés de rassembler leurs efforts, leurs moyens et leurs compétences en vue d'un but commun. C'est l'esprit d'équipe et de solidarité qui prévaut dans l'entreprise.

« L'affectio societatis » présente deux caractéristiques :

- Une collaboration active et consciente dans un esprit de solidarité de tous les associés en vue de la réalisation de l'objet de l'entreprise. L'intérêt individuel des associés s'efface devant l'intérêt collectif.
- Une collaboration de tous les associés sur un même pied d'égalité. A ce titre, tous les associés ont un droit de contrôle, un droit de regard sur la marche de la société. Ils donnent leur avis sur le fonctionnement et les comptes de l'entreprise.

Par contre, on ne peut se défaire d'aucun associé, sauf dans les cas spécialement prévus par les textes. « L'affectio-societatis » est en conclusion, un élément spécifique du contrat de société qui doit durer aussi longtemps que dure la société. Cet élément implique pour les associés une participation à la conduite des affaires de la société sur un même pied d'égalité.

4.4.La capacité : Pour bénéficier de la qualité d'associé, sans limitation de responsabilité, il faut avoir la capacité complète de s'obliger et s'il s'agit d'une société commerciale, celle de faire le commerce. Il y a donc lieu de se reporter aux conditions de capacité pour faire le commerce, (thème déjà développé au titre de la première section du chapitre deux sur les commerçants).

5. Les conditions de nullité des sociétés :

Lorsqu'une société n'arrive pas à se mettre en adéquation avec le contexte général défini par la loi, elle est frappée de nullité.

5.1.Les cas de nullité : Le code du commerce (articles 733 à 743), ainsi que le code civil (article 426) posent l'ensemble des cas de nullité de la société commerciale.

Ces cas de nullité sont :

a.Dans le cadre du code du commerce :

- Le cas d'incapacité de tous les associés fondateurs de l'entreprise ;
- Lorsque volontairement les formalités de publicité prescrite n'ont pas été accomplies afin de camoufler certaines fraudes. Dans ce cas, la décision de nullité de la société est du ressort du tribunal (dans un souci de protection et de garantie des droits des tiers) ;
- Lorsque l'objet de la société est contraire à la loi.

b.Dans le cadre du code civil : Le contrat de société est de plein droit nul dès lors qu'il est convenu d'exclure l'un des associés de la participation aux bénéfices et aux pertes de la société.

Ces dispositions ont été consacrées par le législateur afin d'éviter la possibilité de constitution de sociétés fictives ou simulées c'est-à-dire de fausses sociétés, qui est un procédé par lequel un individu débiteur soustrait tout ou partie de son patrimoine pouvant constituer la garantie de ses dettes vis-à-vis de ses créanciers. Dans le cas de ce type de société, le consentement est purement fictif et «l'affectio societatis» complètement absent.

5.2.Des conséquences de la nullité du contrat de société à la société de fait : Si le vice entraînant la nullité de la société n'a pas été repris et corrigé comme le stipule le code du commerce à l'article 735, il convient alors de distinguer deux hypothèses possibles :

- Au cas où la société n'a pas fonctionné, celle-ci sera considérée comme n'ayant jamais existé. Le pacte social sera annulé et chaque associé se verra restituer ses apports ;
- Au cas où la société a fonctionné, celle-ci sera considérée comme société de fait et sera mise en liquidation pour rembourser les créanciers de l'entreprise, ainsi que ceux des associés fondateurs ayant effectué des apports.

Il convient d'ajouter que les associés fondateurs d'une société de fait sont tenus indéfiniment et solidairement responsables des dettes contractées par leur sociétés durant la période où elle aura fonctionné.

6.Les différentes catégories de sociétés :

6.1.Sociétés civiles et sociétés commerciales : Le droit distingue deux (02) branches de sociétés :

- Les sociétés civiles régies par le code civil ;
- Les sociétés commerciales régies par le code du commerce ainsi que par le code civil par certaines de ses dispositions.

La distinction comporte un intérêt juridique certain en ce qui concerne :

- Les textes applicables qui ne sont pas les mêmes ;
- La détermination du tribunal compétent. La société commerciale relève du tribunal commercial ;
- La société commerciale est soumise à la publicité, ce qui n'est pas le cas de la société civile.

Ces deux (02) types de sociétés ne présentent pas de différence en ce qui concerne la personnalité morale qui est admise pour les deux (02).

6.2.Classification des sociétés commerciales : Les sociétés commerciales se distinguent en sociétés de personnes ou de capitaux «Dans les sociétés de personnes les membres se connaissent personnellement et se sont réunis, en raison de leur confiance réciproque, solvabilité et honorabilité ».

Elles reposent sur « l'intuitu-personnae » et la responsabilité est collective.

Par contre, dans les sociétés de capitaux, les associés ne se connaissent pas personnellement et sont inconnus du public. Par ailleurs, la responsabilité est différente et les risques de chacun sont limités au montant de sa mise.

Entre ces deux types de sociétés existe la Société à Responsabilité Limitée (SARL) où l'on trouve à la fois «l'intuitu-personnae» des sociétés de personnes, et la limitation des risques caractérisant les sociétés de capitaux.

Il y a aussi d'autres types de sociétés tels :

- Les sociétés en participation ;
- Les groupements de sociétés qui sont des sociétés constituées par d'autres sociétés ;
- Les sociétés publiques régies par le droit commercial ;
- Les sociétés d'économie mixte.

II.GENERALITES SUR LES SOCIETES COMMERCIALES :

Le code du commerce en vigueur retient huit types de sociétés commerciales :

- Les sociétés en nom collectif (articles 551 à 563) ;
- Les sociétés en commandite simple (articles 563 bis à 563 bis 10) ;
- Les sociétés à responsabilité limitée (articles 564 à 591) ;
- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (articles 564 à 591) ;
- Les sociétés par actions (articles 592 à 715 bis 132) ;
- Les sociétés en commandite par actions (article 715 ter à 715 ter 10) ;
- Les sociétés en participation (article 795 bis 1 à 795 bis 5) ;
- Des groupements (articles 796 à 799 bis 4).

1.Le choix entre les divers types de sociétés commerciales :

Les fondateurs choisissent le type de société qui convient aux besoins de l'entreprise projetée. Après fixation du choix de la forme de la société, les fondateurs rédigent les statuts conformément aux dispositions législatives.

2.Dispositions concernant toutes les sociétés commerciales :

Le chapitre préliminaire ainsi que le chapitre IV du livre V du code du commerce contiennent l'ensemble des dispositions communes applicables aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale.

2.1.Détermination de la commercialité par la forme : L'article 544 pose le principe selon lequel la forme ou l'objet détermine le caractère commercial de la société. Cela veut dire que la société dont l'objet est l'achat ou la production de biens en vue de leur revente, est forcément à caractère commercial.

De même, une société dont la forme juridique est l'une de celles prévues au code du commerce est également à caractère commercial.

a. Les statuts des sociétés commerciales : Sous peine de nullité, le statut de la société doit être rédigé par acte authentique qui constitue le seul moyen de preuve entre les membres (article 545).

b. Immatriculation et publicité des sociétés commerciales : Les articles 548, 549 et 550 posent, pour les sociétés commerciales les obligations :

- De l'immatriculation de la société au registre de commerce. Cet acte assimilable à un acte de naissance de la société, confère à cette dernière sa personnalité juridique morale et en même temps, la pleine capacité d'exercice des droits et obligations que lui confère la loi ;

- De publicité des actes constitutifs, modificatifs ou de dissolution de la société pour permettre aux tiers ou créanciers de faire valoir leur droit par la pratique de l'opposition.

2.2. Nullité des sociétés : Les articles 733 et suivants du code du commerce énumèrent les diverses causes de nullité d'une société. Parmi ces causes on peut citer :

- L'atteinte portée par une société aux bonnes mœurs ou à l'ordre public du fait de son activité ;

- La violation d'une règle de droit dans l'acte constitutif ou modificatif de la société (article 733) ;

- Le non accomplissement des formalités de publicité (article 734) ;

- Le vice de consentement d'un membre fondateur ;

- L'incapacité d'un ou de tous les membres fondateurs.

Pour ce qui est du pouvoir de prononcer la nullité de la société, il convient de savoir que seul le tribunal, section commerciale est habilité à statuer en la matière.

L'action en nullité s'éteint dès lors que la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond (c'est-à-dire sur le droit et non sur la forme) en première instance (article 735).

Par ailleurs, le tribunal saisi d'une action en nullité, peut au terme de l'article 736 du code du commerce accorder un délai aux fondateurs de la société pour leur permettre de couvrir la nullité, c'est-à-dire de régulariser.

En cas d'annulation, la société et les associés ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des tiers de bonne foi. Cette règle a pour corollaire l'obligation indéfinie de la société et des associés, solidairement au paiement des dettes contractées par l'entreprise (article 742).

Cette règle est générale sauf pour les cas de consentement surpris par erreur, dol ou violence. Ce consentement tel que caractérisé ci-dessus devra alors être prouvé et opposé aux tiers par l'incapable, ses représentants légaux ou par l'associé de bonne foi.

Enfin, lorsque la nullité de la société est prononcée, celle-ci tombe en liquidation (article 741).

III. LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES :

1. La société en nom collectif :

1.1. Définition de la société en nom collectif : L'article 551 du code de commerce stipule que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».

L'article suivant indique que la raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi des mots «et compagnie».

Il résulte de la société en nom collectif que les parts d'associés sont soumises à l'incessibilité et à l'intransmissibilité par respect au contrat fondé sur « l'intuitu-personarum » sauf dans les cas où le statut prévoit que les héritiers d'un associé défunt prendront sa place dans la société. (Article 560 et 561).

1.2. Conditions de constitution de la société en nom collectif (S.N.C) :

a. Règles de fond :

- **Le nombre des associés :** Il est au minimum de deux (02), mais il n'y a pas de maximum. En général, les S.N.C comportent peu d'associés.
- **Le consentement exempt de vice :** Une erreur sur la nature de la société ou le dol pourrait être une cause de nullité ;
- **La capacité :** L'associé en nom collectif doit avoir non seulement la capacité d'accomplir des actes de commerce, mais encore celle d'être commerçant. Aux incapacités proprement dites, s'ajoutent les déchéances et les interdictions, quel que soit leur nature, générale ou spéciale aux activités objet de l'entreprise ;
- **L'objet et la cause de la société :** Toute activité contraire à l'ordre public, à la loi ou aux bonnes mœurs est strictement interdite. Pour déterminer l'objet ou la cause illicite, on recherche l'activité de la société ou son but ;
- **Conditions de forme :** La condition de la société en non-collectif est assujettie à un formalisme méticuleux.
- **Les statuts :** Les statuts sont signés par tous les associés ou par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
- **Les mesures de publicité :** La publicité exigée pour la constitution de la société se réalise par :
 - L'insertion d'un avis de constitution de la société au journal des annonces légales ;
 - L'immatriculation au registre de commerce.

Toute modification des statuts doit être décidée à l'unanimité. Elle est mise à public.

En outre, les statuts doivent prévoir la poursuite des activités commerciales en cas de décès de l'un des associés afin d'éviter à la société de prendre fin en pareil cas (article 562) du code du commerce.

- **Le fonctionnement de la S.N.C :** La Société en Nom Collectif est homogène, elle ne comprend qu'une catégorie d'associés. Ils sont tous obligés solidairement au paiement de l'exigible et ils ont une même vocation à voir leur nom figurer dans la raison sociale et à représenter la société dans ses relations avec les tiers.

Mais cette identité de condition ne se traduit pas nécessairement par une égalité des droits et des charges. Le plus souvent, la gestion est confiée à un seul ou à quelques-uns des associés. Il existe des associés gérants et des associés non gérants. (Le gérant peut même être ou ne pas être un associé).

- **La gérance :** C'est l'organe essentiel en raison de sa permanence.
- **La désignation du gérant :** Les associés jouissent d'une grande liberté dans la désignation des gérants, ils peuvent :
 - Désigner un ou plusieurs gérants ;
 - Le faire dans les statuts ou par acte ultérieur ;
 - Choisir ou non les gérants parmi les associés ;
 - Choisir des personnes physiques ou des personnes morales.

Dans le cas où le gérant n'est pas associé, c'est alors un mandataire salarié qui n'est responsable que de ses fautes de gestion (et non de tout le passif social).

Si les statuts n'ont pas prévu son mode de désignation, l'unanimité est nécessaire.

- **Les pouvoirs des gérants :** Le principe général est que les gérants engagent la société dès qu'ils agissent en son nom et à condition qu'ils ne dépassent pas leur pouvoir. Il faut, cependant, distinguer entre les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les tiers et dans leurs rapports avec les associés.

- **Les rapports avec les tiers :** On ne saurait exiger des tiers qu'ils s'assurent de la conformité de l'acte avec l'intérêt social. Dès lors, le gérant engage la société par l'acte entrant dans l'objet social.

- **Les rapports avec les associés :** A défaut de limitations statutaires expresses, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

- **Résultats financiers :** A la suite de la clôture de chaque exercice, les gérants sont tenus de dresser l'inventaire et les comptes annuels, et d'établir un rapport de gestion écrit. Ils indiquent en particulier, si après défalcation des amortissements, des frais et autres déductions légitimes il reste un bénéfice distribuable en dividendes. La répartition n'est pas nécessairement proportionnelle.

Comme la responsabilité personnelle des associés est une garantie suffisante, les associés en nom collectif ne sont pas obligés de mettre en réserve une partie des bénéfices. Ces derniers (les bénéfices) sont entièrement répartis.

A l'inverse, les pertes sont réparties suivant la même proportion. Toutefois, l'obligation de contribuer directement au paiement de l'exigible (passif) est reportée à la dissolution de la société ou à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

- **La dissolution de la Société en Nom Collectif (S.N.C) :** La dissolution peut intervenir pour des raisons communes à toutes les sociétés et pour des causes spécifiques aux sociétés de personnes.

- **Les causes communes de dissolution :** Ces causes peuvent avoir lieu lors de :

- L'arrivée du terme prévu aux statuts ;
- La perte totale de l'objet social ;
- L'annulation du contrat de société ;
- La dissolution volontaire par décision collective selon les règles statutaires ;
- La dissolution judiciaire pour justes motifs prononcés par le tribunal commercial.

- **Les causes spécifiques de dissolution aux sociétés en nom collectif :**

- Le décès d'un associé, sauf clause statutaire spéciale prévoyant la continuation de la société avec les héritiers ou certains d'entre eux ou entre les associés survivants ;
- Une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcée par l'un des associés.

2. La société en commandite simple : (Articles 563 bis et suivants) :

2.1. Définition de la société en commandite simple : La société en commandite simple (ou par intérêt) est une société de personnes dont la particularité est de comporter deux catégories d'associés :

- Un ou plusieurs commandités qui ont le statut des associés en nom collectif ;
- Un ou plusieurs commanditaires qui ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence du montant de leurs apports et qui n'ont pas, à ce titre, la qualité de commerçant ;

Ce type de société regroupe des personnes apportant des capitaux en raison d'un lien de confiance mutuelle.

Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve des règles prévues par les articles 563 bis 1 à 563 bis 10.

2.2. Avantages économiques de la commandite : Ce type de société a fait son apparition au Moyen-âge, grâce au contrat de commande. Celle-ci permet une association et une collaboration entre le capital et le travail, à titre d'exemple : un inventeur sans argent

pourra à titre de commandité exploiter son invention ou son brevet avec l'aide d'un financier qui devient son commanditaire dont le risque sera limité à son apport en argent.

2.3. Constitution de la société en commandite simple :

a. Le statut : Les statuts de la commandite doivent contenir les mêmes statuts que ceux d'une société en nom collectif (article 563 bis 1).

Les statuts de la société en commandite simple doivent contenir les indications suivantes :

- Le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
- La part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité ou commanditaire ;
- La part globale des associés commandités et leur part des bénéfices ainsi que leur part dans le boni de liquidation.

• **Dénomination sociale :** La société en commandite simple est désignée du nom de tous les associés commandités ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi dans tous les cas des mots « et compagnie ».

• **Le nombre d'associés :** La société en commandite ne peut être constituée valablement que si elle comprend au moins deux associés, un commandité et un commanditaire.

• **Apport et capital social :** Les apports des commandités peuvent se réaliser en espèces, en nature ou en industrie.

2.4. La gestion de la société en commandite :

a. Les principes de gestion : Dans ce type de société, seuls les commandités peuvent être gérants. En vertu de l'article 563 bis 5, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.

En cas de contravention à la dite prohibition, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés.

Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Le commanditaire ne peut que :

- Donner avis et conseils au gérant ;
- Contrôler la marche de la société ;
- Être employé de la société ;
- Consulter deux fois par an les instruments de gestion de la société (article 563 bis 6).

b. Les parts sociales : Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent stipuler :

- Que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés.

-Que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société avec le consentement de toutes les commandites et de la majorité en capital des commanditaires.

-Qu'un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger à la société dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus.

2.5.La dissolution de la société en commandité simple : La société en commandite applique les mêmes règles de dissolution que la société en nom collectif.

- En cas de décès d'un commandité ou d'un commanditaire, la société peut prévoir dans ses statuts qu'elle pourra continuer d'exister (article 563 bis 9) ;

- En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités, la société est dissoute ;

- En cas de liquidation de la commandite, les commandités sont responsables solidairement et indéfiniment du passif social. Les commanditaires quant à eux sont responsables à raison de leurs apports. Le commanditaire échappe à toute responsabilité.

IV.LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE :(S.A.R.L)

1.Notions sur la Société à Responsabilité Limitée : (S.A.R.L)

La société à responsabilité limitée (S. A. R. L), société de caractère mixte, se place entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Le code du commerce consacre les articles 564 à 591 à cette société.

Cette société présente un caractère mixte puisque d'une part la responsabilité des associés est limitée à la hauteur de leur apport (comme pour les actionnaires des sociétés anonymes, article 564).

Alors que d'autre part, la considération des personnes autrement dit « l'intuitu-personnae » est déterminant puisque les parts sociales ne sont pas cessibles, « non représentées par des titres négociables » (article 569).

L'étude de cette société mérite une attention particulière en raison de son importance au sein de l'économie privée Algérienne. En effet, un grand nombre de petites et moyennes entreprises privées sont constituées en Algérie sous la forme de S.A.R.L.

Le capital social de la S.A.R.L a été fixé par l'article 566, à 100 000 DA minimum à diviser en parts sociales dont la valeur nominale ne doit pas être inférieure à 1 000 DA la part.

Le nombre des associés ne doit pas, selon l'article 590, être supérieur à vingt (20) personnes, à peine de transformation de la S.A.R.L en société par actions.

1.1.Les règles de constitution de la S.A.R.L : La constitution d'une S.A.R.L, obéit aux conditions de forme et de fond prévues au code du commerce.

a- Les conditions de forme : La S.A.R.L est constituée entre les associés par acte notarié. Selon l'article 565, tous les associés doivent intervenir à l'acte authentique (c'est-à-dire le signer) en personne ou par mandataires munis d'une procuration. Cette règle résulte du principe de « l'intuitu-personnae ».

Par ailleurs, la publicité est exigée pour la S.A.R.L. Cette publicité a un double caractère :

- Initiale à la constitution de la S.A.R.L ;

- Permanente puisque tous les documents émanant de la S.A.R.L doivent préciser qu'il s'agit d'une S.A.R.L et préciser aussi le montant de son capital social afin d'éclairer les tiers sur le caractère particulier de la société avec laquelle ils traitent, et sur son crédit.

La publicité de la société a lieu aussi au niveau du bulletin des annonces légales.

b- Les conditions de fond : Les conditions de fond pour la constitution de la S.A.R.L concernent :

- Le nombre d'associés qui doit être de deux (02) au minimum et de vingt (20) au maximum (article 590) ce qui implique qu'une S.A.R.L se retrouvant à moins de deux associés est transformée en société par actions ;

- Le capital social dont le minimum est fixé à 100 000 DA (article 566) sous peine de dissolution de la société par voie de justice ;

- Les parts sociales qui doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société et réparties entre les associés dans l'acte constitutif de la société et (article 567).

Les fonds provenant de la libération des parts sont déposés chez le notaire. Ces fonds sont remis au gérant de la société sur présentation du certificat d'inscription de la société au registre du commerce.

- Les apports faits en nature sont évalués par un commissaire aux apports désigné par le tribunal parmi les experts agréés. Les autres apports sont faits en argent (article 568).

• **La transmission des parts sociales en S.A.R.L :** La transmission des parts sociales est régie par les articles 569 à 572 du code de commerce. En la matière, il y a lieu de distinguer entre la transmissibilité des parts sociales :

- Entre vifs, au profit de personnes étrangères à la société ;

- Entre vifs, au profit des héritiers de l'associé ;

- Pour cause de mort, au profit des héritiers de l'associé.

• **Transmissibilité au profit de personnes étrangères à la société :** L'article 571 du code de commerce pose le principe de l'interdiction de la cession des parts sociales aux tiers étrangers à la société. Toutefois, cette interdiction se trouve levée dans tous les cas où la majorité des associés représentant $\frac{3}{4}$ du capital social y consentent et autorisent de ce fait un associé à vendre ses parts.

Dans tous les cas, le projet de cession doit être notifié à la société. Si la société ne fait pas connaître sa décision dans les trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis, ce qui permet de contourner le principe de l'incessibilité.

Par contre, si la société a refusé de consentir à la cession, et pour libérer l'associé qui veut céder ses parts, les associés sont tenus dans un délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à céder au prix fixé par un expert.

Le principe de l'incessibilité peut être également contourné dans la mesure où la société, avec le consentement de l'associé cédant, décide de réduire son capital du montant de la valeur des parts concernées par la cessibilité.

L'article 571 pose le principe de l'incessibilité des parts sociales compte tenu de « l'intuitu-personnae » fondement de la S.A.R.L. Mais il indique aussi tous les procédés qui permettent de contourner le principe afin de ne pas bloquer le fonctionnement de la société et garantir un maximum de liberté aux associés.

• **Transmissibilité entre vifs au profit des héritiers de l'associé cédant** : principe de ce type de transmissibilité est consacré par l'article 570 du code de commerce.

La transmissibilité se réalise par la cession des parts aux conjoints ascendants ou descendants de l'associé cédant. La seule limite à ce principe peut résulter des statuts dans lesquels l'agrément préalable par les associés, du conjoint, du descendant ou de l'ascendant acquéreur peut être requis.

• **Transmissibilité pour cause de mort à l'associé** : Les parts de l'associé « DECUJUS » (associé décédé) sont transmises légalement à ses héritiers légaux par voie de succession (article 570).

• **Organisation et fonctionnement de la S.A.R.L :**

- **Les gérants** : Désignation et responsabilité.

La direction de la S.A.R.L est confiée à un ou plusieurs gérants, le gérant, tout comme les associés n'a pas l'obligation d'avoir la qualité de commerçant.

Le gérant peut être désigné par les statuts. Il peut être associé ou recrue externe et est rémunéré par traitement mensuel. Il est révocable à la majorité simple du capital social (article 579 du code de commerce).

En ce qui concerne les pouvoirs du gérant, ceux-ci sont déterminés par les statuts et, en cas de silence de ces derniers, l'article 554 alinéa 1^{er} du code de commerce stipule : « le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société ».

En ce qui concerne la responsabilité du ou des gérants, celle-ci est à la fois individuelle ou solidaire selon le cas.

En cas de faillite ou à la demande du syndic ou des associés, le tribunal peut décider que les dettes sociales seront supportées par le ou les gérants s'il est démontré que leur gestion est entachée d'irrégularités ou de fraudes (article 578).

- **Les assemblées et l'information des associés :** « Les décisions des associés sont prises en assemblée » (article 580). Toutefois, ces décisions, si les statuts les prévoient peuvent être aussi prises par voie de consultation écrite des associés.

Les assemblées de la S.A.R.L se réunissent à intervalles réguliers selon les dispositions des statuts ou à la demande des associés représentant au moins $\frac{1}{4}$ du capital social (article 580). Les assemblées sont présidées par le gérant (article 583). Leurs délibérations sont constatées par procès-verbal.

Les décisions intéressant la S.A.R.L sont adoptées par un ou plusieurs associés détenant plus de 50% du capital social.

Pour ce qui est de l'information des associés le code du commerce prévoit en son article 584 que « le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan établis par le gérant sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ».

L'article 585 prévoit aussi que chaque associé, peut à toute époque prendre connaissance des comptes et documents de la S.A.R.L.

Enfin, toute modification aux statuts de la S.A.R.L requiert selon l'article 586, « la majorité des associés représentant les $\frac{3}{4}$ du capital social ». La transformation de la S.A.R.L en société en nom collectif exige l'accord unanime des associés (article 591).

• **Gestion des bénéfices et réserves de la S.A.R.L :** La répartition des bénéfices se fait selon les modalités prévues par les statuts de la S.A.R.L qui prévoient qu'une partie de ces bénéfices sont affectés chaque année à la constitution du fonds de réserve de la société.

L'article 588 du code du commerce interdit la distribution de bénéfices fictifs (bénéfices qui n'ont pas été réellement réalisés). Les associés qui les ont reçus sont tenus de les restituer à la demande de tiers intéressés.

La répétition de l'indu, c'est-à-dire la restitution des bénéfices fictifs, constitue une action qui se prescrit par le délai de trois ans à compter de la distribution des bénéfices. Passé ce délai, si aucune action n'est engagée, ces bénéfices sont réputés acquis définitivement.

• **La dissolution, la transformation et la liquidation de la S.A.R.L :**

- **Raison de dissolution de la S.A.R.L :** La dissolution de la S.A.R.L est prononcée selon l'article 589, lorsque la société perd $\frac{3}{4}$ de son capital social. La décision de dissolution prise par les associés en assemblée générale est publiée au journal des annonces légales.

La dissolution peut également être du ressort du tribunal suite à une action en dissolution introduite par un tiers intéressé.

Elle est aussi dissoute lorsqu'elle perd une partie de son capital social et que celui-ci parvient à un niveau inférieur à 100 000 DA tel que fixé par l'article 566 du code du commerce.

En tout état de cause, « la S.A.R.L n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite ou la mort d'un des associés » (article 589).

c. Les conditions de transformation de la S.A.R.L : Pour ce qui est de la transformation de la société, l'article 590 pose le cas d'une S.A.R.L dont le nombre d'associés dépasse vingt (20).

Dans ce cas, le code du commerce prescrit la transformation de la S.A.R.L en société par actions dans le délai d'un an sous peine de dissolution.

Enfin, l'article 591 confère aux associés de la S.A.R.L, la liberté de transformer leur société en société en nom collectif à la seule condition de l'accord unanime des associés.

• **La dissolution de la S.A.R.L :** En règle générale, la liquidation de la S.A.R.L est régie par les dispositions contenues dans ses statuts.

En cas de dissolution, la personnalité morale de la S.A.R.L subsiste jusqu'à clôture de la liquidation et du désintéressement des créanciers.

L'acte de nomination des liquidateurs de la S.A.R.L est publié au journal des annonces légales avec toutes les informations nécessaires aux créanciers pour faire valoir leurs droits.

Le tribunal qui reçoit les comptes du liquidateur statue sur ceux-ci ainsi, que sur la clôture de la liquidation.

• **Les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée : (E.U.R.L)** Le décret législatif n 96-27 du 09 Décembre 1996, a institué un type de sociétés que quelque auteurs qualifient de "bizarre" ; l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (L'E.U.R.L).

Il s'agit d'une société ne comportant qu'un seul associé, cela va à l'encontre de la définition de la société commerciale en général qui se définit comme étant : "Une personne qui apporte des biens et forme ainsi une entité collective existant selon des règles communes, indépendamment des personnes physiques qui participent".

V. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX :

1. Les sociétés par actions : notions sur les sociétés par actions

1.1. Généralités : Les sociétés par actions sont des sociétés de capitaux par opposition aux sociétés de personnes.

La société par actions permet de regrouper des capitaux apportés par des personnes qui s'associent sans forcément se connaître. « L'intuitu-personnae » ne joue aucun rôle dans ce type de société.

Le lancement de ce type de société a généralement lieu par une souscription ouverte pour l'émission d'actions (offre d'actions) avec la publicité des journaux et le concours des banques (en pays libéraux) et des fonds de participation (en Algérie).

1.2. Utilité économique de la société par actions : La société par actions permet de rassembler d'importantes masses d'argent nécessaires à la réalisation des grands projets de production, de commerce ou de transport.

Ces capitaux sont mis à la disposition de la société en contrepartie des actions qu'elle libère au bénéfice des associés ou actionnaires de la société.

La formule de la société par actions permet à l'Etat, (par le biais du fonds de participation), aux titulaires de capitaux non commerçants et même aux petits épargnants, de placer et de fructifier leur argent tout en limitant leur risque à leur mise, c'est-à-dire à la valeur des actions qu'il possèdent et qu'ils peuvent d'ailleurs revendre.

Les sociétés par actions dans les pays industrialisés, ont largement contribué à transformer la structure économique de ces pays, puisqu'elles ont constitué le moyen privilégié de rassembler de considérables sommes d'argent, ensuite investies dans la création de puissantes entreprises.

La société par actions a été codifiée pour la première fois en France dans le code du commerce publié par Napoléon en 1807.

1.3. Etude de la société par actions : Le code Algérien du commerce consacre à la société par actions les articles 592 à 715 bis 132.

La création de la société par actions nécessite généralement des travaux préparatoires importants d'ordre technique, juridique et financier.

Ces travaux donnent lieu à l'élaboration d'un dossier technique appelé aussi étude économique ou de faisabilité que réalisent généralement les fondateurs de la société.

Selon le code Algérien du commerce : « la société par actions est la société constituée entre associés qui ne supportent les parts qu'à concurrence de leurs apports ». (Article 592).

Le nombre d'associés ne pourrait être inférieur à sept (07). Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social qui ne saurait être inférieur à cinq (05) millions de dinars (5000 000 DA), si la société fait publiquement appel à l'épargne et inférieur à un million de dinars (1000 000 DA), dans le cas contraire (constitution sans recours public à l'épargne).

1.4. Conditions de constitution de la société par actions : Le nouveau code Algérien du commerce consacre deux (02) formules de constitution de la société par actions :

- La constitution avec appel public à l'épargne ;
- La constitution sans recours public à l'épargne.

a. La constitution avec appel public à l'épargne : La constitution successive est la formule qui permet de faire appel à l'épargne. Le processus d'appel à l'épargne dont se chargent les fondateurs comporte différents stades : financière et légalement habilitée. Ces dépôts sont constatés par un acte notarié (article 598 et 599).

• **Assemblée générale constitutive de la société :** L'article 600 prévoit que les fondateurs de la société après la déclaration de souscription et de versement, convoquent les souscripteurs en assemblée générale constitutive.

Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions sont libérées du montant exigé. Elle nomme les premiers membres du conseil d'administration ainsi que les premiers commissaires aux comptes.

De même, elle examine les actes accomplis par les fondateurs pour le compte de la société.

En cas de désaccord sur la valeur des apports en nature ou de la désapprobation des actes accomplis par les fondateurs, la constitution de la société peut être remise en question. Cette assemblée constitutive délibère aux conditions de quorum (majorité simple).

Les fonds provenant des souscriptions sont remis au mandataire de la société après inscription de celle-ci au registre du commerce.

Si la société n'est pas constituée en raison des difficultés évoquées plus haut, un mandataire peut être désigné par le tribunal avec mission de retirer les fonds et de les restituer par l'article 604 du code du commerce.

• **Rédaction, dépôt au centre national du registre de commerce et publicité des projets de statuts :** Le projet de statut est établi par un notaire à la demande de l'un ou de plusieurs fondateurs.

Un projet est déposé au centre national du registre de commerce (article 595).

Les indications qui doivent figurer au statut concernent le nom, la forme, le siège social, le capital, l'objet et la durée de la société avec le nombre d'actions à souscrire en argent et la description des apports en nature.

La publicité de ces indications doit être faite au bulletin des annonces légales pour informer le public de l'émission des actions.

• **Souscription du capital et libération des actions :** L'article 596 du code du commerce dispose que :

-Le capital social doit être intégralement souscrit ;

-Les actions de numéraire sont libérées lors de la souscription au moins d'un quart (1/4) de leur valeur nominale.

La libération des trois quart (3/4) intervient dans un délai de deux (02) ans au maximum, à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce ;

-Les actions d'apports sont intégralement libérées dès leur émission.

- **Dépôt des fonds provenant de la souscription** : Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs sont déposés entre les mains du notaire auprès d'une institution.

b. Constitution sans recours public à l'épargne : Dans ce cas, la constitution de la société a lieu sans appel public à l'épargne puisque les fondateurs sont en mesure de rassembler immédiatement les apports nécessaires en argent et en nature pour la constitution de la société.

La formule de la constitution instantanée est grandement simplifiée puisqu'il n'y a ni dépôt de projet de statuts, ni publication de notice au bulletin des annonces légales, ni assemblée générale constitutive.

De même, les dispositions relatives à la vérification des apports en nature ne sont pas applicables puisque l'évaluation de ces apports doit être contenue dans les statuts, dans un rapport annexé fait par un commissaire aux apports.

La constitution a lieu par acte notarié qui comporte également la déclaration de versement faite par un ou plusieurs actionnaires. Les premiers administrateurs et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les statuts.

D'une façon générale, on peut dire que la constitution des sociétés par actions ne faisant pas appel public à l'épargne se rapproche de celle de la société à responsabilité limitée ou il est tenu fondamentalement compte de « l'intuitu-personnae », c'est-à-dire la considération de la solvabilité des personnes.

- **Organisation et administration de la société par actions** : La société par actions dispose de plusieurs organes qui se partagent les différentes attributions.

- **Le conseil d'administration** : L'administration de la société par actions soumise au principe de la collégialité, est assurée par un conseil d'administration composé de trois (03) à douze (12) membres, (article 610) tout actionnaire, propriétaire d'au moins 20% du capital social (code de commerce, article 611 à 642).

- **Nomination et révocation des membres du conseil d'administration** : Les administrateurs sont nommés soit par l'assemblée générale constitutive, soit par l'assemblée générale ordinaire (article 611).

La durée de leurs fonctions ne peut excéder six (06) ans. Ils sont rééligibles et peuvent être à tout moment révoqués par l'assemblée générale (article 613).

- Conditions pour être administrateur : Pour être administrateur, il faut être soit actionnaire, soit salarié de la société (article 615).

- Attribution du conseil d'administration : Les attributions des administrateurs ne sont pas individuelles mais collectives. Elles s'exercent au sein du conseil dont les décisions sont prises à la majorité (article 622).

Le rôle du conseil est d'administrer la société, il agit en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Les statuts peuvent limiter ou préciser ces attributions.

De manière générale, le conseil d'administration analyse et élabore l'ensemble des documents concernant l'activité de la société (Bilan, Inventaire, Comptes de pertes et profits, Rapports d'exercice, Ordre du jour de l'assemblée générale, Conventions, Contrats...).

- **Le président du conseil d'administration** : L'article 635 du code du commerce prévoit un président du conseil élu parmi ses membres. Ce président assume la direction générale de la société qu'il représente en toute circonstance, il peut être révoqué soit par le conseil d'administration, soit par l'assemblée générale des actionnaires.

De même, le président peut proposer de se faire assister par des directeurs généraux désignés par le conseil et révocables dans les mêmes formes.

-**Les assemblées d'actionnaires** : L'assemblée d'actionnaires se réunit en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire sur l'initiative du conseil d'administration ou du commissaire aux comptes, au moins une fois par an, et délibère si les actionnaires présents possèdent le quart (1/4) des actions. Elle statue à la majorité des voix exprimées.

Les pouvoirs de l'assemblée générale sont fixés par les articles 628, 629, 630, 631 et 633 du code du commerce. Elle statue sur l'ensemble des rapports et compte qui lui sont présentés par le conseil d'administration et le commissaire aux comptes. Elle statue sur les conventions, nomme le président Directeur générale, et les administrateurs.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Les assemblées générales extraordinaires se réunissent sur l'initiative du conseil d'administration pour délibérer des propositions de modifications statutaires, d'augmentation, de réduction de capital et de toute autre proposition.

d. Les organes de contrôle : Sous le nom d'organe de contrôle, on désigne essentiellement les commissaires aux comptes. Le contrôle des actionnaires sur la gestion du conseil d'administration est exercé par les commissaires aux comptes.

Ils sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée de trois (03) ans. Ils ont pour rôle de « vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société. Ils contrôlent aussi la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans » (article 715 bis 4).

La loi leur confère aussi la possibilité de convoquer l'assemblée générale des actionnaires (article 715 bis 4).

Ils rendent compte à l'assemblée par rapports dans lesquels ils signalent les irrégularités et inexactitudes qu'ils relèvent (article 715 bis 10).

Les commissaires aux comptes sont désignés sur une liste d'experts comptables agréés et ont pour rôle général de donner une plus grande sécurité aux actionnaires qui les mandatent au contrôle de la société.

2. Les sociétés en commandite par actions :

2.1. Généralité : La société en commandite par actions est un nouveau type de société commerciale prévu par les articles 715 ter et suivant » articles 715 ter et suivant.

La société en commandite par actions comprend deux catégories d'associée.

- Un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et répondent infiniment et solidairement des dettes sociales ;
- Au moins trois (03) commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les noms des associés commanditaires ne peuvent figurer dans la dénomination sociale de la société.

Trois (03) textes s'appliquent aux sociétés en commandite par actions :

- Les règles concernant les sociétés en commandite simple dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues pour les sociétés en commandite par actions ;
- Les règles concernant les sociétés par actions à l'exception des articles 610 et 673 ;
- Les textes propres aux sociétés en commandite par actions.

2.2. Constitution de la société en commandite par action : L'article 715 ter stipule que la société en commandite par actions peut être constituée entre un ou plusieurs commandités qui doivent avoir la capacité requise pour l'exercice d'activité commerciale, ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires, et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Le capital social, constitué des apports en numéraires et des apports en nature, doit être comme pour les sociétés par actions de cinq (05) millions de dinars Algériens au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et de un (01) million de dinars au moins dans le cas contraire.

La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.

Le nom d'un ou plusieurs, commanditaires peut être inclus dans la dénomination sociale de la société.

2.3. Fonctionnement de la société en commandite par actions : (Article 715 ter 1) La société en commandite par actions est administrée par un ou plusieurs gérants. Les premiers gérants sont désignés par les statuts.

En cours de l'exercice, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités sauf clauses contraires des statuts.

Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.

Le contrôle des sociétés en commandite par actions est exercé par trois types de procédés :

- Le contrôle externe est exercé par un commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale ;
- Les assemblées générales ;
- Le conseil de surveillance composé au moins de trois actionnaires. Les commandités ne peuvent être membres de ce conseil. S'ils ont la qualité d'actionnaires, ils ne peuvent pas participer à la désignation des membres de ce conseil (article 715 ter 2).

2.4.Dissolution des sociétés en commandite par actions : Les causes de dissolution des sociétés par actions sont applicables aussi aux sociétés en commandite par actions.

EXERCICE AUTO-CORRIGE :

Répondez par vrai ou faux aux questions suivantes :

N°	QUESTIONS	REPONSE	
		Vrai	Faux
1	La société commerciale est une personne morale.		
2	C'est la personnalité morale qui confère à la société, sa capacité juridique et en fait un sujet de droit.		
3	L'Etat ne peut pas créer de sociétés commerciales		
4	Le code du commerce définit la société comme étant un acte de commerce. Le code civil quant à lui la définit comme étant un contrat.		
5	La société commerciale est régie concurremment par le code civil et le code du commerce.		
6	Le caractère commercial d'une société est déterminé soit par sa forme, soit par son objet.		
7	L'association est revêtue d'une personnalité juridique est dotée de la personne morale.		
8	L'Etat, les wilayats, les communes, les établissements et organismes publics sont des personnes morales.		
9	On reconnaît à la société la personnalité morale à compter de son inscription au registre du commerce.		
10	Les apports en société peuvent se faire en nature ou en numéraire.		
11	La société a droit d'agir en justice.		
12	Elle peut être assignée auprès de n'importe quel tribunal.		
13	En cas de dissolution de la société, la personnalité morale peut lui subsister pour apurer l'ensemble des comptes.		
14	La liquidation des biens d'une société en faillite ne peut pas être étendue aux associés sur leur patrimoine propre.		
15	Chaque associé doit faire un apport en numéraire ou en nature.		
16	La part des associés dans les bénéfices d'une entreprise est proportionnelle au niveau de leurs apports respectifs. Cette règle est valable pour les pertes.		
17	« L'affectio-sociétatis » exprime une volonté commune dans le cadre d'un projet.		
18	Une société susceptible de nullité peut dans certains cas disposer d'un sursis de régularisation.		
19	La société commerciale relève du tribunal statuant en matière commerciale.		
20	Les associés se connaissent dans une société de capitaux et sont également connus du public.		
21	Le statut de toute société doit être rédigé par acte authentique sous		

	peine de nullité.		
22	Seul le tribunal est compétent pour prononcer la nullité d'une société.		
23	Les associés d'une société en nom collectif ont tous obligatoirement la qualité de commerçant.		
24	Les parts des associés en nom collectif sont soumises à l'incessibilité et à l'intransmissibilité sauf stipulation contraire prévue au statut.		
25	La gérance de la société en nom collectif peut : – appartenir à tous les associés ; – à un ou plusieurs gérants associés ; – à un gérant non associé.		
26	La société en commandité simple est fondée elle aussi sur «l'intuitu-personnaé ».		
27	Les commanditaires peuvent être gérants de la commandite simple.		
28	La S.A.R.L est fondée sur «l'intuitu-personnaé ».		
29	La responsabilité des associés se limite à leurs apports dans la S.A.R.L.		
30	La S.A.R.L est constituée par acte notarié.		
31	Les parts sociales doivent être intégralement libérées dès la constitution de la S.A.R.L.		
32	Les apports faits à la S.A.R.L sont soit en numéraire, soit en nature.		
33	Les apports en nature sont obligatoirement évalués par un commissaire aux apports.		
34	La cession des parts sociales peut se faire librement entre associés et aux conjoints, ascendants ou descendants de l'associé..		
35	Le gérant de la S.A.R.L peut être désigné parmi les associés ou recruté de l'extérieur.		
36	Le gérant de la S.A.R.L est révocable à la majorité simple des associés.		
37	Les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts dans la S.A.R.L.		
38	Les dettes de la S.A.R.L ne peuvent pas être supportées par le gérant si sa gestion est entachée d'irrégularité.		
39	« L'intuitu-personnaé » ne joue aucun rôle dans la société par actions.		
40	L'appel à l'épargne se fait par l'émission d'actions.		
41	L'assemblée générale de la société par actions nomme le conseil d'administration ainsi que les premiers commissaires aux comptes.		

CORRECTION DE L'EXERCICE :

N°	Réponse	N°	Réponse	N°	Réponse	N°	Réponse	N°	Réponse
01	VRAI	11	VRAI	21	VRAI	30	VRAI	40	VRAI
02	VRAI	12	VRAI	22	VRAI	31	VRAI	41	VRAI
03	FAUX	13	VRAI	23	VRAI	32	VRAI		
04	VRAI	14	VRAI	24	VRAI	33	VRAI		
05	VRAI	15	VRAI	25	VRAI	34	VRAI		
06	VRAI	16	VRAI	26	VRAI	35	VRAI		
07	VRAI	17	VRAI	27	VRAI	36	FAUX		
09	VRAI	19	VRAI	28	VRAI	38	VRAI		
10	VRAI	20	VRAI	29	VRAI	39	VRAI		

LEÇON N° 07 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

OBJECTIF DE LA LEÇON : A l'issue de cette leçon, le stagiaire doit être capable connaître les dispositions communes de sociétés commerciales.

PLAN DE LA LEÇON :

I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALES

1. Fusion et scission des sociétés
2. Transformation des sociétés
3. Dissolution des sociétés
4. Liquidation des sociétés

II. LES VALEURS MOBILIÈRES ÉMISES PAR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1. Notions sur les actions
2. Les obligations

III. LES AUTRES TYPES DE SOCIÉTÉS

1. Les entreprises publiques économiques
2. Les fonds de participation
3. Les groupements
4. Les sociétés mixtes

EXERCICES AUTO- CORRIGE

CONCLUSION

I.DISPOSITION COMMUNES AUX SOCIETES COMMERCIALES :

Les dispositions communes aux sociétés commerciales Algériennes sont contenues dans le chapitre IV du livre V du code du commerce. Elles concernent en premier lieu les comptes sociaux que toute société doit établir à la clôture de chaque exercice. (Articles 716 et 717).

En matière d'amortissements et de provision, il est dit à l'article 718 que la société doit y pouvoir même en absence de bénéfices, il est de même institué une réserve légale qui est approvisionnée à partir des bénéfices annuels (article 721).

Les dividendes ou bénéfices dégagés sont attribués dans les (09) neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice (article 724).

Le code du commerce stipule dans ses articles 729 et 730 « est filiale, une société dont plus de la moitié du capital est possédé par une autre société ».

Par contre, si la part du capital détenu est comprise entre 10 et 50%, il s'agit là d'une participation d'une société dans une autre société.

1.Fusion et scission des sociétés :

Au plan technique, la fusion de deux sociétés correspond à une concentration, et la scission à une déconcentration.

La fusion se fait soit par absorption d'une société par une autre, soit par fusion de deux ou plusieurs sociétés qui disparaissent toutes pour donner naissance à une nouvelle société. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un nouveau contrat de société modifiant les statuts des sociétés qui fusionnent.

La fusion peut se faire même avec une société en liquidation ou avec des sociétés de formes différentes comme prévu par les articles 744 et 745.

En cas d'absorption, la société absorbante devient débitrice au lieu et place de la société absorbée (article 756).

La scission est l'opération par laquelle une société se subdivise pour donner naissance à deux ou trois, ou plusieurs sociétés. Dans la scission, les sociétés nouvelles restent débitrices solidaires des dettes de la société primitive ou société mère (article 760).

En Algérie, les grandes sociétés publiques dites sociétés nationales ont fait l'objet d'une scission traitée sous l'appellation technique de restructuration à partir des années 1981 et 1982. Cette opération a touché la D.N.C, la SONATRACH, la SONATIBA....

2.Transformation de sociétés :

La transformation est l'opération qui permet à une société de changer de forme juridique. A titre d'exemple, une société par actions peut dans certaines conditions se transformer en société à responsabilité limitée (S.A.R.L), ou inversement.

Si la société première est une société de personnes fondée sur «l'intuitu- personnae », il faut l'unanimité des associées pour décider la transformation.

La transformation de la société par actions peut avoir lieu dans les conditions suivantes :

- Si la société a au moins deux (02) ans d'existence ;
- Si elle a établi et fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux (02) premiers exercices ;
- Si l'actif net est au moins égal au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues dans les statuts et avec l'accord de tous les associés.

La transformation en SARL est décidée dans les conditions prévues par les statuts.

3. Dissolution des sociétés :

Les causes communes de dissolution des sociétés peuvent être légales (cas prévus par la loi) ou conventionnelles (cas prévus par les statuts). Les causes légales relèvent des articles 437 à 442 du code civil.

En règle générale, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main entraîne la dissolution de la société. Les causes communes conventionnelles de dissolution des sociétés sont celles prévues par leur statut.

Les causes spéciales de dissolution sont par exemple, la mort d'un associé dans la société en nom collectif, ou que le nombre d'associés devient inférieur au minimum légal requis pour la société par actions, c'est-à-dire sept (07) associés.

Cependant, ces circonstances n'entraînent pas une dissolution systématique ou automatique de la société puisqu'une possibilité de régularisation est prévue dans le délai d'un an. Cette institution ressemble à un sursis qu'accorde le législateur aux associés pour préserver leur société.

Toute dissolution de société fait obligatoirement, l'objet d'une publicité analogue à celle prescrite lors de la constitution. Elle ne produit d'effet à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au registre du commerce.

4. La liquidation des sociétés :

Le code civil (articles 443 à 449) contient les dispositions relatives à la liquidation des sociétés. Le code du commerce quant à lui, organise cette liquidation au moyen des articles (765 à 795) (il faut s'y reporter).

En principe, ce sont les dispositions statutaires qui s'appliquent en matière de liquidation des sociétés (article 765).

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci (article 766).

L'acte de nomination du liquidateur, ainsi que l'avis de clôture de la liquidation sont publiés au journal des annonces légales. Les actions contre les associés débiteurs peuvent être exercées par les créanciers pendant cinq (05) ans à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce (article 777).

En dehors des causes normales de liquidation, celle-ci peut également intervenir sur décision judiciaire (article 778 du code du commerce) dans les cas notamment :

- Où c'est le tribunal qui prend la décision de la dissolution ;
- Où ce sont les associés en situation de mésentente qui sollicitent la liquidation par voie judiciaire.

II. LES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS :

Les chapitres précédents ont concerné les règles générales relatives aux sociétés commerciales, aux modalités de leur constitution et à leur mode de fonctionnement tels que consacrés par le code du commerce.

Le présent chapitre sera consacré à l'étude des valeurs juridiques émises par les sociétés par actions sous l'éclairage des nouvelles dispositions du nouveau code du commerce algérien.

- Que sont donc les valeurs mobilières ?
- Ce sont des écrits dont les uns représentent le droit à une part d'intérêt dans une société, ce sont les actions, les autres, un droit de créance contre une entreprise, ce sont les obligations.

Le nouveau code du commerce définit les valeurs mobilières comme des titres négociables émis par des sociétés par actions cotés en bourse ou susceptibles de l'être, qui confèrent des droits identiques par catégories, et donnent accès à la qualité du capital de la société émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

Les valeurs mobilières comprennent essentiellement :

- Les actions ;
- Les certificats d'investissement et certificats de droit de vote ;
- Les titres participatifs ;
- Les obligations ;
- Autres valeurs mobilières (obligations convertibles en actions, obligations avec bon de souscription d'actions).

1. Notions sur les actions :

1.1. Définition : Le terme « action » désigne le droit de l'associé (l'actionnaire) dans une société par actions et, il désigne également le titre négociable qui représente une fraction du capital social de la société.

L'action présente divers caractères se traduisant par :

- L'action a une valeur nominale indiquée dans les statuts qui représente une quote-part du capital social (article 715 bis 50) ;
- L'égalité des titres dont la valeur nominale minimum est de 1000 DA (article 566) ;
- La négociabilité des actions (après l'immatriculation de la société au registre de commerce) ; (article 715 bis 51).

La cessibilité de l'action à un tiers est soumise à l'agrément de la société.

1.2. Les obligations des actionnaires : Les obligations essentielles des actionnaires consistent à libérer leurs actions (c'est à dire de faire leur apport en argent ou en nature) dans les délais fixés par les statuts de la société et par la loi, soit à compter de la constitution de la société, soit à compter de l'augmentation du capital social (article 715 bis 47).

Les actions non libérées aux époques fixées font perdre à leurs titulaires qui n'ont pas réglé les versements exigibles, leur droit de vote au sein des assemblées générales de la société ainsi que leurs droits aux dividendes (bénéfices) (articles 715 bis 49).

1.3. Les droits des actionnaires : article (715 bis 41) Les actionnaires ont le droit :

- D'assister aux assemblées générales ;
- D'émettre ou de démettre les organes de gestion et d'adopter ou de modifier en tout ou en partie les contrats de la société ou de ses statuts ;
- De vote ;
- De percevoir des dividendes sur les bénéfices nets réalisés.

2. Les obligations :

2.1. Conditions d'émission : (article 715 bis 82) L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux (02) années d'existence et qui ont établis deux (02) bilans régulièrement approuvés par les actionnaires et dont le capital est intégralement libéré.

2.2. Droits des obligataires : L'obligataire, à la différence de l'actionnaire, est créancier de la société. Il a droit :

- Au paiement d'un d'intérêt annuel fixe ;
- Et au remboursement du capital qu'il a prêté.

D'autre part, la défense de l'obligataire et assurée par le groupement des obligataires réunis en assemblée générale des obligataires qui a le pouvoir d'accomplir au nom du groupement tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires.

2.3. Les principales catégories d'obligation : Le code du commerce Algérien énumère dans ses articles (715 bis 81 à 715 bis 132) deux catégories d'obligations :

- Les obligations convertibles en actions ;
- Les obligations avec bons de souscription d'actions.

a. Les obligations convertibles en action : (articles 715 bis 114 à 715 bis 125) Le principe dans cette catégorie, consiste à permettre aux obligataires, après décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de convertir les obligations qu'ils portent en actions.

Le nouveau produit est avantageux pour l'obligataire qui aura tout intérêt à devenir actionnaire si les affaires de la société prospèrent.

• **Conditions d'émission :** Les obligations convertibles sont soumises à l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires sur rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire et du commissaire aux comptes.

Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut pas être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion.

• **Conséquences de l'émission pour la société émettrice : (article 715 bis 120)** L'obligataire doit être protégé pendant toute la durée de l'emprunt contre une baisse de la valeur des actions de la société qui serait provoquée par certaines opérations financières des dirigeants (Amortissement ou réduction du capital).

• **Conversion des obligations :** La conversion des obligations en actions ne peut pas avoir lieu qu'au gré des porteurs (article 715 bis 111).

b. Les obligations avec bon de souscription d'actions : (articles 715 bis 126 à 715 bis 132)

• **Définition :** Les obligations avec bons de souscription d'actions sont des titres négociables cotés en bourses ou susceptibles de l'être, émises par les sociétés par actions qui répondent aux conditions requises pour l'émission d'obligations.

L'article 715 bis 126 dispose qu'une société peut émettre des obligations avec bon de souscription à des actions à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital.

• **Conditions d'émission :** L'émission d'obligation avec bons de souscription d'actions doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations, et l'émission des actions par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.

L'assemblée générale se prononce sur les modalités de calcul du prix d'exercice du droit de souscription et du montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires des bons.

L'assemblée se prononce notamment sur le montant ou le prix d'exercice du droit de souscription qui doit être au moins égal à la valeur nominale des actions souscrites sur présentations des bons.

• **Conséquences de l'émission pour la société émettrice :** Si la société émettrice d'actions est absorbée par une autre société, ou fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés, dans une société nouvelle, on procède à une scission.

Les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.

Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la société émettrice auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante ou de la société nouvelle.

D'autre part, la société absorbante ou nouvelle se voit interdire certaines opérations tant qu'existent des bons de souscription en cours de validité : amortissement du capital, réduction par voie de remboursement, modification de la répartition des bénéfices, (articles 715 bis 120 et 715 bis 121).

III. LES AUTRES TYPES DE SOCIÉTÉS :

La leçon précédente a été consacrée aux sociétés classiques les plus couramment adoptées dans la plupart des projets économiques de sociétés.

Cette 2^{ème} leçon sera consacrée à l'étude de d'autres types de sociétés que le nouveau code du commerce a prévu dans son livre V titre III. Il s'agit essentiellement :

- Des entreprises publiques économiques (EPE) ;
- Des fonds de participation ;
- Des groupements économiques d'intérêts communs ;
- Et des sociétés mixtes.

1. Les entreprises publiques économiques (E.P.E) :

La loi **88.01** considère les E.P.E comme l'instrument par lequel l'Etat intervient dans l'économie nationale sur la base de la planification.

Ces entreprises sont créées pour permettre à l'Etat d'intervenir dans les créneaux et secteurs réputés stratégiques.

Leur principe d'organisation est la gestion socialiste de l'entreprise telle que prévue par l'ordonnance N° 71 - 74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste de l'entreprise.

Ce mode d'organisation permet la participation des travailleurs à la gestion et au fonctionnement de l'entreprise par le biais de l'assemblée des travailleurs et de leurs représentants au conseil de direction de l'entreprise.

L'article 03 de la loi N° 88.01 répute l'E.P.E personne morale régie par les règles du droit commercial.

Elles sont constituées en sociétés par actions ou en forme de société à responsabilité limitée (S.A.R.L.).

1.1. Les principes généraux de l'E.P.E selon la loi N° 88.01 : Les E.P.E sont des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée dans lesquelles l'Etat, les Wilayas ou les communes détiennent la totalité des actions ou des parts sociales.

L'importance du domaine de l'E.P.E détermine le choix de la forme (c'est-à-dire société par actions ou S.A.R.L.). Les E.P.E peuvent aussi détenir les actions sans d'autres E.P.E.

La loi confère à l'E.P.E une compétence juridique totale. En conséquence à cette compétence, l'E.P.E est également responsable et répond de ses obligations sur les biens qui lui appartiennent.

Les statuts de l'E.P.E sont établis devant le notaire dans la forme prévue par le code du commerce.

L'Etat et les collectivités locales exercent leur droit de propriété sur les entreprises dans lesquelles ils détiennent des actions par le biais des fonds de participation (que nous étudierons plus loin).

1.2. La création des E.P.E : Les E.P.E sont créées :

- Par décision du gouvernement ;
- Par les fonds de participation ;
- Par décision conjointe d'autres E.P.E.

Ces entreprises sont créées lorsqu'il s'agit de développer des activités prioritaires ou des créneaux d'importance stratégique prévus par le plan national de développement.

a- Les organes de l'entreprise : L'assemblée générale de l'E.P.E est constituée par des actionnaires de l'entreprise. Ces derniers représentent les fonds de participation ainsi que d'autres E.P.E détenteurs d'actions.

Les organes d'administration de l'E.P.E se composent :

- D'un conseil d'administration composé de sept (07) à douze (12) membres ;
- D'un conseil de surveillance de l'E.P.E (S.A.R.L.) composé de cinq (05) membres au maximum.

L'organe de gestion de l'E.P.E consiste en un directeur général ou un, ou plusieurs gérants.

2. Les fonds de participation * :

La loi N° 88-03 du 12 Janvier 1988 répute le fonds de participation « société de gestion de valeurs mobilières régie par le code du commerce ».

2.1. Les principes généraux du fonds de participation selon la loi N° 88-03 du 12 Janvier 1988 : Le fonds de participation agit en qualité d'agent financier de l'Etat qui lui confie des capitaux publics en vue de leur fructification.

Il est chargé de procéder pour le compte de l'Etat à des investissements économiques par le moyen de participation au capital des E.P.E.

Le fonds de participation est susceptible également de faire des apports en nature. Ces apports sont évalués par deux commissaires aux apports désignés par le ministre des finances.

Le fonds n'est pas une institution bancaire. Il ne peut gérer de fonds de dépôt, ni faire appel à l'épargne.

Le fonds de participation a pour mission générale de mettre en œuvre toute mesure propre à favoriser l'expansion économique et financière des E.P.E dans lesquelles il détient des actions ou des parts sociales.

2.2. Les organes du fonds de participation : Le fonds de participation comprend trois organes :

- Un conseil d'administration dont les membres au nombre de cinq (05) à neuf (09) sont désignés par le gouvernement pour une période de cinq (05) ans renouvelable.
- Un président du conseil d'administration élu par les membres du conseil et confirmé par décret.
- Un directeur général du fonds désigné par le conseil d'administration.

En règle générale, le conseil d'administration désigne les personnes de son choix qui représentent le fonds de participation aux assemblées et aux organes d'administration des E.P.E dans lesquelles il détient des actions ou des parts sociales.

Ces personnes agissent au nom du fonds de participation qu'elles représentent.

La participation des Wilayats et des communes à la création d'E.P.E est confiée par celles-ci au fonds de participation des collectivités locales.

3. Les groupements :

Après avoir prohibé (interdit) la société en participation entre particuliers, le code du commerce stipule que le groupement peut être constitué par des entreprises publiques par contrat soumis à publicité.

Selon le code, le groupement n'a pas de personnalité morale et le contrat de constitution règle l'ensemble des rapports entre les cocontractants.

En règle générale, la formule du groupement permet aux entreprises d'unir leurs moyens pour la réalisation de projets importants qu'une seule entreprise ne peut prendre en charge.

En conséquence, la durée de vie d'un groupement est déterminée par la durée de réalisation du projet pour lequel il est constitué.

4. Les sociétés mixtes :

Le droit Algérien ne prévoit pas la société mixte bien que celle-ci existe déjà et depuis fort longtemps notamment dans le domaine des hydrocarbures.

Compte tenu de ce vide juridique relatif aux sociétés mixtes, ce cours ne traitera donc que des principes généraux ayant trait à ce type de sociétés.

La société mixte constitue une formule de collaboration entre les entreprises publiques Algériennes et des partenaires étrangers. Dans les cas de sociétés mixtes connues en Algérie, le partenaire Algérien s'est toujours réservé le rôle déterminant dans la conduite des affaires de ces sociétés en se réservant la majorité des actions (+ de 50%).

L'entrée des intérêts étrangers en Algérie (notamment dans le domaine des hydrocarbures, non maîtrisée par les moyens nationaux) se fait par un protocole dit convention d'établissement, laquelle définit les droits ainsi que les obligations des parties.

Ces sociétés mixtes fonctionnent en fait de la même manière que les sociétés par actions et ont les mêmes organes.

Ces conventions d'établissement n'ont d'application qu'une fois approuvées par le gouvernement.

Ces conventions d'établissement ou protocoles d'accord sont des actes brefs qui définissent l'objet et la nature de la société en renvoyant au droit Algérien. Ils énumèrent les droits et les obligations des différents partenaires en assurant la partie Algérienne de la maîtrise totale sur la société constituée.

Ces protocoles fixent le siège social, les procédures de contrôle de la société ainsi que la répartition du capital social entre les partenaires Algériens et étranger.

Les apports en nature sont généralement exclus, le directeur général est impérativement désigné par la partie Algérienne qui détient la majorité du capital social.

La durée de la société est de dix (10) à quinze (15) ans, mais pouvait être dissoute de façon anticipée. En matière de cession d'actions, la partie Algérienne s'arroe le droit de préemption conformément au principe de souveraineté.

Pour ce qui est des obligations des associés étrangers, celles-ci consistent surtout dans l'apport d'une assistance technique et commerciale à l'Algérie.

ALFOR et ALGEO ont constitué les sociétés mixtes les plus importantes constituées avec SONATRACH dans les hydrocarbures.

CONCLUSION :

Tout au long de cette leçon, la société commerciale a été étudiée dans sa diversité ainsi qu'à travers ses principes généraux, son domaine, sa capacité, ses diverses formes juridiques, son organisation, son fonctionnement, les conditions de sa création, de sa constitution et de sa dissolution.

Il a été constaté que la forme juridique d'une société résulte généralement de l'ampleur de la complexité de son objet, de son champ d'intervention ainsi que, de la considération de personnes c'est-à-dire du lien existant entre les membres fondateurs.

Il va de soi que lorsque les objectifs que se fixe la société à créer sont importants et exigent beaucoup de moyens (Financiers, Humains et Matériels), le choix de la forme juridique de la société portera sur celui qui permettra à cette société de réunir l'ensemble des moyens qui lui seront nécessaires.

Les membres fondateurs élaborent le dossier technique ou de faisabilité de la société dans lequel ils fixent par devis estimatifs et qualitatifs l'ensemble des éléments et moyens susceptibles d'apporter la forme juridique à lui attribuer.

Il ressort également des développements qui précèdent que la société est la formule consacrée par le législateur pour permettre aux moyens privés et aussi aux moyens publics de s'associer (Sociétés Privées, Publiques, Mixtes) pour intervenir en vue du développement ou du renforcement d'une économie.

Cette association de moyens, volonté et de multiples compétences permet la réalisation de projets et d'objectifs qu'une seule personne physique ne peut prendre en charge.

Ce qui est également favorisé par la formule de la société, c'est notamment la collaboration qui, bien souvent, assure la réalisation des projets déterminants notamment dans les cas où ce sont les Etats eux-mêmes qui interviennent, (exemples du tunnel sous la manche, des gazoducs Algéro - Tuniso - Italien et Algéro - Maroco - Espagnol, des sociétés de recherche scientifique qui sont à caractère multinational...).

EXERCICES AUTO- CORRIGES :

N°	Propositions	Réponses	
		Vrai	Faux
1	La fusion de deux ou plusieurs sociétés correspond à une concentration, la scission à une déconcentration.		
2	La fusion se fait par l'absorption d'une société par une autre.		
3	La scission est l'opération par laquelle une société se subdivise pour donner naissance à une autre ou à d'autres sociétés.		
4	L'Algérie a opéré la scission des entreprises publiques sous l'opération appelée restructuration des entreprises.		
5	La transformation est l'opération qui permet à une société de changer de forme juridique		
6	Toute dissolution de société fait l'objet d'une publicité destinée, notamment à protéger les intérêts des tiers créanciers de la société en dissolution.		
7	L'action est un titre négociable représentant une fraction du capital social et qui détermine une part sur les bénéfices de la société au profit de l'actionnaire.		
8	Les actions non libérées font perdre à leurs titulaires leur droit de vote à l'assemblée, ainsi que leurs droits aux bénéfices faits par la société.		
9	L'obligation résulte d'un prêt d'argent par une personne (physique ou morale) à une société.		
10	L'obligation procure un taux d'intérêt (et non un bénéfice fixe) à échéance fixe.		
11	L'obligation ne prend pas part aux assemblées de la société par actions.		
12	Il existe deux types d'obligations : - Les obligations indexées (de valeur variable) - Les obligations convertibles en actions		
13	Les obligataires d'une société peuvent s'associer dans ce qu'on appelle « la masse » d'obligataires (homologuée par le tribunal civil) et se faire représenter auprès de la société par des mandataires.		
14	Dans les pays capitalistes, les travailleurs peuvent souscrire des actions dans les sociétés qui les emploient et devenir salariés actionnaires.		
15	La société nationale algérienne dite entreprise publique économique est une société qui relève du droit commercial.		

16	Les sociétés nationales Algériennes ou E.P.E sont soit sociétés par actions, soit sociétés à responsabilité limitée.		
17	Les actions dans les E.P.E sont détenues par l'Etat, les Wilayats et les communes, par le biais des fonds de participation.		
18	Des actions dans les E.P.E sont également détenues par d'autres E.P.E		
19	Les E.P.E peuvent être créées par le gouvernement, les fonds de participation par d'autres E.P.E.		
20	Les organes de l'E.P.E comprennent une assemblée générale, un conseil d'administration, un conseil de surveillance et un directeur général ou un gérant.		
21	Le fonds de participation est assimilable à un agent financier de l'Etat.		
22	Le fonds de participation est assimilable à une banque.		
23	Les organes du fonds de participation comprennent un conseil d'administration, un président du conseil, un directeur général du fonds.		
24	Le fonds de participation participe aux assemblées des E.P.E où il est représenté.		
25	Le groupement n'a pas la personnalité morale.		
26	Le groupement n'est pas une société		
27	Le contrat de constitution du groupement règle l'ensemble des rapports entre les cocontractants.		
28	Les groupements sont créés par deux ou plusieurs entreprises publiques		
29	La société mixte est la formule qui permet à l'Etat algérien d'associer ses moyens avec ceux des sociétés étrangères pour exploiter ou mettre en valeur de grands projets économiques.		
30	la société mixte est constituée par simple protocole d'accord avec les partenaires étrangers.		

CORRIGE :

01 Vrai	09 Vrai	17 Vrai	25 Vrai
02 Vrai	10 Vrai	18 Vrai	26 Vrai
03 Vrai	11 Vrai	19 Vrai	27 Vrai
04 Vrai	12 Vrai	20 Vrai	28 Vrai
05 Vrai	13 Vrai	21 Vrai	29 Vrai
06 Vrai	14 Vrai	22 Faux	30 Vrai
07 Vrai	15 Vrai	23 Vrai	
08 Vrai	16 Faux	24 Vrai	